

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

English title: Industrial Enterprises Act, 2020

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०७६ । १० । २८ । संशोधन गर्ने ऐन । १. लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ २०८१ । ०३ । २४ । २. आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ २०८१ । १२ । १८ । संवत् २०७६ सालको ऐन नं. १९ । प्रस्तावना: मुलुकको औद्योगिक वातावरणलाई लगानीमैत्री तथा प्रतस्पर्धी बनाई औद्योगिक वस्तु वा सेवाको उत्पादन र रोजगारीका अवसरमा अभिवृद्धि गर्न मुलुकमा उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन गरी क्रमशः आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धनमा जोड दिई उद्योग क्षेत्रको सहज, अनुमानयोग्य र प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी गतिशील एवं सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "उद्योग" भन्नाले दफा १७ बमोजमिको उद्योग समझनु पर्छ । (ख) "उद्योग दर्ता गर्ने निकाय" भन्नाले विभाग समझनु पर्छ र सो शब्दले प्रदेशको सरकारको उद्योग प्रशासन हेर्ने विभाग वा कार्यालयलाई समेत जनाउँछ । (ग) "एकल बनिदु सेवा केन्द्र" भन्नाले दफा ३७ बमोजमिको एकल बनिदु सेवा केन्द्र समझनु पर्छ । (घ) "कारोबार" भन्नाले उद्योगले आफ्नो उद्देश्य बमोजमि वस्तु वा सेवाको उत्पादन तथा वितरण गर्ने कार्य समझनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो उत्पादन तथा वितरणसँग सम्बन्धित अन्य कारोबारलाई समेत जनाउँछ । (ङ) "कोष" भन्नाले दफा ५१ बमोजमिको कोष समझनु पर्छ । (च) "घरेलु उद्योग" भन्नाले दफा १७ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजमिको उद्योग समझनु पर्छ । (छ) "ठूला उद्योग" भन्नाले दफा १७ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजमिको उद्योग समझनु पर्छ । (ज) "तोकएको" वा "तोकिए बमोजमि" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि समझनु पर्छ । (झ) "निर्यातमूलक उद्योग" भन्नाले ऊर्जा मूलक उद्योग बाहेक आफ्नो उत्पादनको कम्तीमा चालीस प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गर्ने उद्योग समझनु पर्छ । (ञ) "बोर्ड" भन्नाले दफा २० बमोजमि गठित औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्धन बोर्ड समझनु पर्छ । (ट) "बौद्धिक सम्पत्ति" भन्नाले पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, सेवामार्क, भौगोलिक सङ्केत चिह्न, व्यापारिक गोपनीयता लगायतका बौद्धिक सम्पत्ति समझनु पर्छ र सो शब्दले प्रचलित कानूनले प्रतिलिपि अधिकारको रूपमा परिभाषित गरेको विषयलाई समेत जनाउँछ । (ठ) "मझौला उद्योग" भन्नाले दफा १७ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजमिको उद्योग समझनु पर्छ । (ड) "मन्त्रालय" भन्नाले उद्योग सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय समझनु पर्छ । (ढ) "राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग" भन्नाले दफा १९ बमोजमिको उद्योग समझनु पर्छ । (ण) "लघु उद्यम" भन्नाले दफा १७ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजमिको उद्योग समझनु पर्छ । (त) "विभाग" भन्नाले उद्योग विभाग समझनु पर्छ । (थ) "साना उद्योग" भन्नाले दफा १७ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजमिको उद्योग समझनु पर्छ ।

लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (थ१) "स्टार्टअप उद्यम" भन्नाले दफा ४क. बमोजमिको स्टार्टअप उद्यम समझनु पर्छ । (द) "स्थिर पुँजी" भन्नाले दफा १८ बमोजमिको सम्पत्ति समझनु पर्छ । परिच्छेद-२ । उद्योग दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी व्यवस्था । ३. उद्योग दर्ता गराउनु पर्ने: (१) कसैले यस ऐन बमोजमि उद्योग दर्ता नगराई उद्योगको स्थापना वा सञ्चालन गर्न वा गराउन हुँदैन । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (१क) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत दर्ता नगराई स्थापना तथा सञ्चालनमा रहेको उद्योगले यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र उद्योग दर्ता गर्न नविद्वन्द्वित तयस्वतो उद्योग दर्ता गर्ने निकायले दफा ४३ को उपदफा (१) बमोजमि लागू गरेपछि सो उद्योग दर्ता गरी दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी कानून बमोजमि दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका उद्योगले यस ऐन बमोजमि पुनः उद्योग दर्ता गराउनु पर्ने छैन । (३) यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि शाखा उद्योगको रूपमा स्थापना भएका उद्योगले यो ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र यस ऐन बमोजमिको प्रक्रिया पूरा गरी छुट्टै उद्योगको रूपमा दर्ता गराउनु पर्नेछ । (४) कुनै उद्योगले आफ्नो उत्पादन वा त्यसको कुनै भाग साविकमा उद्योग रहेको स्थानभन्दा फरक स्थानबाट उत्पादन गर्न चाहेमा वा उपदफा (३) बमोजमिको म्यादभित्र छुट्टै उद्योगको रूपमा दर्ता हुन नचाहेने उद्योगले त्यस्तो शाखा उद्योगलाई इकाई उद्योगको रूपमा स्थापना गरी सञ्चालन गर्न सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि इकाईको स्थापना गर्दा यस ऐन बमोजमि दर्ता बाहेक नयाँ उद्योग स्थापना गरे सरहको प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्नेछ । (६) उपदफा (४) बमोजमिको इकाईबाट हुने उत्पादन तथा कारोबारको अभिलेख सम्बन्धित इकाईले तयार गरी राख्नु पर्नेछ र त्यस्तो अभिलेख उद्योगको मुख्य कार्यालयमा समेत पठाउनु पर्नेछ । ४. उद्योग दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यस ऐन बमोजमि देहायका उद्योग स्थापना गर्न चाहने व्यक्ती, फर्म वा कम्पनीले तोकिए बमोजमिको विवरण र

कागजात सहित तोकिएको ढाँचामा दर्ताका लागि विभाग समक्ष नविदन दनु पर्नेछः- । (क) अनुमति लिनु पर्ने अनुसूची-१ मा उल्लिखित उद्योग, । (ख) वदेशी लगानीमा स्थापना हुने उद्योग, । (ग) नेपालको संवधानको अनुसूची-५ मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित उद्योग, । (घ) दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशको कार्यक्षेत्र भएको उद्योग, । (ङ) कूटनीतिक मामला सम्बन्धी शैक्षिक परामर्श सेवाहरूसँग सम्बन्धित उद्योग । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (च) ठूला उद्योग ।

(२) उपदफा (१) बमोजमिका उद्योगहरू बाहेक अन्य उद्योगहरूको दर्ता, नवीकरण र नियमन लगायत उद्योग प्रशासन सम्बन्धी कार्य सम्बन्धित प्रदेश सरकारबाट हुनेछ । तर अनुमति लिनु पर्ने उद्योगको हकमा अनुमति लिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश सरकारबाट दर्ता, नवीकरण र नियमन हुने उद्योगको सम्बन्धमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले कानूनद्वारा व्यवस्थित नगरेसम्म त्यस्ता उद्योगको दर्ता, नवीकरण र नियमन लगायतका उद्योग प्रशासनसँग सम्बन्धित कार्य संघले गर्नेछ । (४) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आणविक शक्ति (एटमिक इनर्जी), विकिरणजन्य सामग्री (रेडियो एक्टिभ मटेरियल्स) उत्पादन गर्ने उद्योग, आणविक ऊर्जा र युरेनियममा आधारित ऊर्जासँग सम्बन्धित उद्योगहरू नेपाल सरकारबाट मात्र स्थापना र सञ्चालन हुनेछन् । (५) उपदफा (१) बमोजमि नविदन दौंदा नविदनसाथ संलग्न गर्नु पर्ने विवरण वा कागजात वदियुतीय माध्यम (अनलाइन) बाट समेत पेश गर्न सकिनेछ र तत्सम्बन्धी कागजातको प्रमाणीकरण वदियुतीय हस्ताक्षरको माध्यमबाट गर्न सकिनेछ । (६) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त नविदन जाँचबुझ गर्दा आवश्यक विवरण तथा कागजात पूरा नदेखिएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले नपुग विवरण वा कागजात पेश गर्न लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । एक्काइस दनिको अवधितोकी नविदकलाई तत्काल जानकारी दनु पर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमि माग गरेको विवरण वा कागजात नविदकले पेश नगरेमा वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजमिको प्रक्रिया पूरा नदेखिएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले कारण खुलाई उद्योग दर्ताको नविदन अस्वीकृत गर्न सक्नेछ । त्यसरी अस्वीकृत गर्ने नर्णय भएकोमा नर्णय भएको पाँच दनिभतिर कारण खुलाई सोको लखित जानकारी सम्बन्धित नविदकलाई दनु पर्नेछ । (८) उपदफा (१) मा उल्लिखित उद्योग बाहेकका अन्य उद्योग स्थापना गर्न चाहने व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले प्रदेश कानूनमा व्यवस्था भए बमोजमिको विवरण र कागजात सहित उद्योग दर्ताका लागि सम्बन्धित प्रदेशको उद्योग दर्ता गर्ने निकाय समक्ष नविदन दनु पर्नेछ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (९) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजमि नविदन दर्ता गरेको मतिलि पन्ध्र दनिभतिर अपुग कुनै कागजात वा विवरण माग नगरेमा वा अपुग कागजात वा विवरण पेश गरेकोमा त्यस्तो कागजात वा विवरण पेश गरेको मतिलि पन्ध्र दनिभतिर यस ऐन बमोजमि उद्योग दर्ता सम्बन्धी कुनै नर्णय नगरेमा त्यस्तो अवधिसिमापत भएपछि उपदफा (४) बमोजमिको उद्योग बाहेकको अन्य उद्योग स्थापना वा सञ्चालन गर्न बाधा पर्ने छैन । त्यसरी स्थापना वा सञ्चालनमा आएको उद्योगलाई विभागले यस दफा बमोजमि उद्योग दर्ता प्रमाणपत्र दनु पर्नेछ ।

लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । ४क. स्टार्टअप उद्यमको दर्ता तथा सञ्चालनः (१) कुनै फर्म वा कम्पनीले कुनै वस्तु वा सेवा र प्रक्रियाको विकास, उत्पादन, सञ्चालन र वितरणमा नवीन अन्वेषण तथा सर्जनशील सोचको प्रयोग गरी व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गरेको देहाय बमोजमिका उद्यमलाई यस ऐन बमोजमि उद्योग दर्ता गर्ने निकायले स्टार्टअप उद्यमको रूपमा दर्ता गर्न सक्नेछः- । (क) नयाँ कम्पनी, प्राइभेट फर्म वा साझेदारी फर्मको रुपमा दर्ता भएको, । (ख) वस्तु वा सेवाको उत्पादनमा नवीन सोच र प्रविधि प्रयोग भएको, । (ग) छिटो स्तरोन्नतिको सम्भावना भएको, । (घ) खण्ड (क) बमोजमि दर्ता भएको मतिलि दश वर्षको अवधिननाघेको, र । (ङ) दर्ता पश्चात् कुनै आर्थिक वर्षको वार्षिक कारोबार पन्ध्र करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएको । (२) उपदफा (१) बमोजमिको स्टार्टअप उद्यमलाई प्रवर्द्धन गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले उद्यम सम्बर्द्धन केन्द्रको सञ्चालन गर्न सक्नेछ । (३) स्टार्टअप उद्यमको नियमन त्यस्तो उद्यमको दर्ता निकायबाट हुनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि स्टार्टअप उद्यम दर्ता गर्ने निकायले सो सम्बन्धी विवरण छुट्टै अभिलेख तयार गरी राख्नु पर्नेछ । (५) स्टार्टअप उद्यमको दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ५. उद्योग दर्ता प्रमाणपत्र दनु पर्नेः (१) दफा ४ बमोजमि प्राप्त नविदन जाँचबुझ गर्दा आवश्यक विवरण वा कागजात पूरा भएको देखिएमा त्यस्तो विवरण वा कागजात प्राप्त भएको पाँच दनिभतिर उद्योग दर्ता गर्ने निकायले नविदकको माग बमोजमिको उद्योग दर्ता गरी तोकिएको ढाँचामा उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र दौंदा अन्य कुराका अतिरिक्त देहायका विवरणहरु समेत सो प्रमाणपत्रमा खुलाउनु पर्नेछः- । (क) प्रमाणपत्र जारी भएको मिति, । (ख) व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्नु पर्ने अवधि, । (ग) उद्योगले पालना गर्नु पर्ने शर्तहरु, । (घ) प्रकृति अनुसार उद्योग दर्ता गर्ने निकायले नर्णय गरी तोकेका अन्य शर्तहरु । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लघु उद्यमको हकमा त्यस्तो उद्योग सञ्चालन भएको मतिबाट एक वर्षभितर उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा उद्योग दर्ताको लागि नविदन दनि सकिनेछ । ६. उजुरी गर्न सक्नेः (१) उद्योग दर्ता गर्ने निकायले उद्योग दर्ता गर्न अस्वीकार गरेमा सो उपर

चर्चित नबुझ्ने पक्षले तीस दिनभित्र वभागले गरेको नरिण्यको हकमा मन्त्रालय र प्रदेशको उद्योग दर्ता गर्ने नकियले गरेको नरिण्यको हकमा सम्बन्धित प्रदेशको उद्योग हेर्ने मन्त्रालयमा उजुरी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि परेको उजुरी उपर उजुरी सुन्ने नकियले आवश्यक जाँचबुझ गरी उजुरी परेको मितिले तीस दिनभित्र सो सम्बन्धमा आवश्यक नरिण्य गर्नेछ । (३) उजुरी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ ।

७. वातावरणीय प्रतिकूल असरको नरिण्य गर्न पर्ने: (१) दफा ५ बमोजमि दर्ता भएको उद्योगले प्रचलित कानून बमोजमि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन वा प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण गर्नु पर्ने भएमा सो सम्बन्धी प्रतविदन स्वीकृत भएपछि मात्र त्यस्तो उद्योग स्थापना, सञ्चालन, व्यावसायिक उत्पादन र कारोबार प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उद्योगको आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा झकिएको । , क्षमता वृद्धि, उद्देश्य थप, उद्देश्य परिवर्तन, उद्योगको ठाउँसारी वा स्थानान्तरण गर्नु पर्दा प्रचलित कानून बमोजमि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नु पर्ने भएमा सो समेत गर्नु पर्नेछ । (३) उद्योग सञ्चालनका क्रममा वातावरणमा परेको वा पर्न सक्ने प्रतिकूल वातावरणीय असरको न्यूनीकरण गर्ने जमिमेवारी सम्बन्धित उद्योगको हुनेछ । (४) यस दफा बमोजमि वातावरणीय प्रभावको न्यूनीकरण गरे नगरेको सम्बन्धमा उद्योग दर्ता गर्ने नकियले आवश्यकता अनुसार अनुगमन गरी नरिदेशन दिने, कारबाही गर्न वा कारबाहीको लागि सम्बन्धित नकियमा सफारसि गरी पठाउन सक्नेछ । (५) वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन वा प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण गर्नु नपर्ने उद्योगले उद्योग दर्ताको लागि निविदन दौंदा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन वा प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण गर्नु नपर्नाको आधार र कारण सहित आफ्नो उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्दा वातावरणमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्न आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्ने आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । वातावरण व्यवस्थापन योजना पेश गर्नेछ । ८. अनुमतिलिनि पर्ने: (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसूची-१ मा उल्लिखित उद्योग दर्ता गर्नु अघि बोर्डबाट अनुमतिलिनि पर्नेछ । तर सोही अनुसूचीको क्रम सङ्ख्या १ मा उल्लिखित उद्योगहरु दर्ता गर्नु अघि नेपाल सरकार, मन्त्रपरिषदबाट अनुमतिलिनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि अनुमति आवश्यक पर्ने उद्योग दर्ता गराउन चाहने व्यक्तिले तोकिएको विवरण सहित तोकिएको ढाँचामा उद्योग दर्ता गर्ने नकिय मार्फत बोर्ड समक्ष निविदन दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको निविदन र सोसँग सम्बन्धित कागजात जाँचबुझ गर्दा आवश्यक विवरण वा कागजात संलग्न भएको देखिएमा उद्योग दर्ता गर्ने नकियले सात दिनभित्र आफ्नो राय सहित नरिण्यको लागि बोर्ड समक्ष पेश गर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि प्राप्त निविदनको सम्बन्धमा उद्योग दर्ता गर्न अनुमति दिने वा नदिने विषयमा बोर्डले तीस दिनभित्र नरिण्य गरिसक्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि बोर्डबाट अनुमति दिने नरिण्य गर्दा बोर्डले आवश्यक थप शर्त र मापदण्ड समेत तोक्न सक्नेछ ।

(६) उपदफा (४) बमोजमि बोर्डबाट अनुमति दिने नरिण्य भएकोमा वभागले नरिण्यको जानकारी सहित तोकिएको ढाँचाको अनुमतिपत्र त्यस्तो नरिण्य भएको पाँच दिनभित्र सम्बन्धित निविदकलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमिको अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रमा उल्लेख भएको समयवधभित्र उद्योग दर्ता गर्ने नकियमा उद्योग दर्ताको लागि निविदन दिनु पर्नेछ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा झकिएको । (८) उपदफा (४) बमोजमि बोर्डबाट उद्योग दर्ता गर्न अनुमति दिने नरिण्य भएमा नरिण्य भएको पाँच दिनभित्र उद्योग दर्ता गर्ने नकियले निविदकलाई सोको जानकारी दिनु पर्नेछ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (७क) उपदफा (७) बमोजमि दर्ता गर्न नसकेमा सोको कारण खोली अनुमतिपत्रको म्याद थपको लागि बोर्डमा निविदन दिनु पर्नेछ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (७ख) उपदफा (७क) बमोजमि प्राप्त निविदनमा उल्लिखित कारण मनासबि लागेमा बोर्डले अनुमतिपत्रको अवधि थप गर्न सक्नेछ । (९) उपदफा (६) बमोजमि अनुमति प्राप्त गर्ने आवेदकले उद्योग सञ्चालन, आफ्नो व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्नु अगावै त्यस्तो अनुमतिपत्र कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न, बेचबिखन गर्न वा स्वामित्व परिवर्तन गर्न सक्ने छैन । तर उद्योग सञ्चालन वा आफ्नो व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्नु अगावै कुनै आवेदकको मृत्यु भएमा नजिको प्रचलित कानून बमोजमिको हकवालाले आवेदकको हैसियतले बाँकी कार्य गर्न बाधा पर्ने छैन । ९. उद्योग सञ्चालन, व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गरेको जानकारी दिनु पर्ने: (१) यस ऐन बमोजमि दर्ता भएको उद्योगले उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लिखित अवधिभित्र उद्योग सञ्चालन, आफ्नो व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ र सोको जानकारी तीस दिनभित्र उद्योग दर्ता गर्ने नकियलाई गराउनु पर्नेछ । (२) कुनै उद्योगले उपदफा (१) बमोजमि उद्योग सञ्चालन वा आफ्नो व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्न नसकेमा सोको कारण खुलाई लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा झकिएको । अवधि थपको लागि उद्योग दर्ता गर्ने नकिय समक्ष तोकिए बमोजमि निविदन दिने सकिनेछ । (३) लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा झकिएको । (४) उपदफा (२) लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप ।

बमोजमि प्राप्त नविदन जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासबि देखिएमा उद्योग स्थापनाको लागि गर्नु पर्ने निर्माण कार्य लगायतका कामको प्रगतिको उद्योगको प्रकृति हेरी उद्योग दर्ता गर्ने निकायले लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप ।

तोकिएको बमोजमिको वलिम्ब शुल्क लई त्यस्तो उद्योगको सञ्चालन वा व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्ने अवधितोकिए बमोजमि थप गर्न सक्नेछ । तर कुनै उद्योगको सञ्चालन, व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्ने अवधितिन पटकभन्दा बढी थप गर्नु परेमा वभागले राय सहित बोर्डमा स्वीकृतिका लागि पेश गर्नु पर्नेछ । (५) लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा झकिएको । (६) लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा झकिएको । (७) लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा झकिएको । १०. अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने: (१) यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली र उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लिखित शर्तहरूको पालना गरे नगरेको सम्बन्धमा मन्त्रालय वा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले समय समयमा उद्योगको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि उद्योगको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न खटिएको कर्मचारी वा पदाधिकारीले अनुगमन तथा निरीक्षणको सलिसलामा सम्बन्धित उद्योग परिसरमा प्रवेश गर्न, आवश्यकता अनुसार श्रव्य-दृश्य तथा अन्य सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न, आवश्यक कागजात जाँच गर्न र अन्य कुनै जानकारी वा विवरण माग गर्न सक्नेछ । तर प्रचलित कानून बमोजमिको बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणको विषय समावेश भई गोपनीयता कायम राख्नु पर्ने अवस्थामा बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानून बमोजमि हुनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि माग गरिएको त्यस्तो जानकारी वा विवरण उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित उद्योगको कर्तव्य हुनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि प्राप्त भएको जानकारी वा विवरणबाट त्यस्तो उद्योग सञ्चालनमा कुनै किसिमको समस्या भएको देखिएमा सम्बन्धित उद्योगसँग परामर्श गरी उद्योग दर्ता गर्ने निकायले त्यस्तो उद्योगलाई आवश्यक सहजीकरण गरिदिन सक्नेछ । ११. उद्योग स्थानान्तरणको लागि स्वीकृतिलिनु पर्ने: (१) कुनै एक ठाउँमा सञ्चालन गर्ने गरी दर्ता भएको उद्योग कुनै कारणले अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नु पर्ने भएमा सोको कारण खुलाई उद्योग दर्ता गर्ने निकाय समक्ष तोकिए बमोजमिको ढाँचामा नविदन दनि पर्नेछ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा झकिएको । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन प्राप्त हुन आएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले स्थानान्तरण भई जाने सम्बन्धित स्थानीय तहको सफिरसिमा वातावरणीय अध्ययन गर्नु पर्ने भएमा सो समेत गरी उद्योग स्थानान्तरणको स्वीकृति दिनु सक्नेछ । त्यसरी उद्योग स्थानान्तरणको लागि स्वीकृति प्रदान गरिएको जानकारी सम्बन्धित प्रदेशको उद्योग हेर्ने मन्त्रालय र स्थानीय तहलाई दनि पर्नेछ । (३) उद्योग स्थानान्तरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ ।

१२. उद्योगको पूँजी वृद्धि, क्षमता वृद्धि र उद्देश्य थप वा परिवर्तन गर्दा स्वीकृतिलिनु पर्ने: (१) कुनै उद्योगले आफ्नो विद्यमान पूँजी वृद्धि वा क्षमता वृद्धि गर्न वा उद्देश्य थप वा परिवर्तन । वा हेरफेर गर्न चाहेमा सोको स्वीकृतिको लागि उद्योग दर्ता गर्ने निकाय समक्ष तोकिए बमोजमिको ढाँचामा नविदन दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त नविदन उपर जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासबि देखिएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले तोकिए बमोजमिको प्रक्रिया पूरा गरी त्यस्तो उद्योगको पूँजी वृद्धि गर्न, क्षमता वृद्धि गर्न, उद्देश्यमा थप, परिवर्तन वा हेरफेर गर्न नबढे दनिभित्र स्वीकृति दिनु पर्नेछ । त्यसरी पूँजी वृद्धि वा क्षमता वृद्धि गर्न वा उद्देश्य थप वा परिवर्तन वा हेरफेर गरेको कारणले उद्योगको वर्गीकरणमा परिवर्तन हुने भएमा सम्बन्धित उद्योगले सोको अभिलेख अद्यावधिक गराई उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रमा जनाउन लगाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनलिघु उद्यम वा अनुमतिलिनु नपर्ने एक करोडसम्म स्थिर पूँजी भएका घरेलु तथा साना उद्योगले पूँजी वृद्धि वा क्षमता वृद्धि गर्दा उद्योग दर्ता गर्ने निकायको स्वीकृति आवश्यक पर्ने छैन । तर त्यस्तो पूँजी वृद्धि वा क्षमता वृद्धि गर्न वा उद्देश्य थप वा परिवर्तन वा हेरफेरबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्ने भएमा प्रचलित कानून बमोजमि सोको प्रतविदन स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । (४) कुनै उद्योगले साविकमा जडित यन्त्र-उपकरणमा फेरबदल नगरी व्यवस्थापकीय दक्षता अभिवृद्धि गरी प्रक्षेपित उत्पादनभन्दा बढी उत्पादन गरेकोमा क्षमता वृद्धि गरेको मानिने छैन । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । १२क. स्वामित्व हस्तान्तरण वा परिवर्तन गर्दा स्वीकृतिलिनु पर्ने: (१) कुनै उद्योगको स्वामित्व हस्तान्तरण वा परिवर्तन गर्नु पर्ने भएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा स्वीकृतिको लागि तोकिए बमोजमिका कागजात संलग्न गरी नविदन दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पेश भएका कागजात जाँचबुझ गरी स्वीकृति दिनु मनासबि देखिएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले नविदन प्राप्त भएको मतिलि तसि दनिभित्र स्वीकृति दिनु पर्नेछ । १३. विवरण उपलब्ध गराउनु पर्ने: (१) प्रत्येक उद्योगले व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गरेपछि तोकिए बमोजमिको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मतिलि छ महिनाभित्र उद्योग दर्ता गर्ने निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पेश गर्नु पर्ने विवरण तोकिए बमोजमि विद्युतीय माध्यमबाट समेत पेश गर्न सकिनेछ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनकुनै उद्योग एक आर्थिक वर्षभन्दा बढी बन्द भएमा वा कुनै कारणले उत्पादन वा कारोबार

नभए पनउक्त अवधको शून्य वविरण बुझाउनु पर्नेछ ।

तर त्यस्तो उद्योगले उद्योग दर्ता गर्ने नकियालाई सो उद्योग बन्द भएको जानकारी गराई अभिलेखमा जनाएपछि बन्द भएको अवधभिरको वविरण बुझाउन आवश्यक पर्ने छैन । १४. उद्योग बन्द गरेमा जानकारी दनु पर्ने: यस ऐन बमोजमि दर्ता भएको उद्योग सम्बन्धति उद्योगीले कुनै कारणले बन्द गरेमा वा उद्योगको व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार स्थगन गरेमा त्यसरी बन्द वा स्थगन गरेको मतिलि तसि दनिभतिर त्यसको जानकारी उद्योग दर्ता गर्ने नकियालाई तोकिए बमोजमि दनु पर्नेछ । १५. उद्योगको दर्ता खारेज गर्न नविदन दनि सकनि: (१) कुनै कारणले उद्योग सञ्चालन गर्न नसकनि भएमा त्यस्तो उद्योगको दर्ता खारेजीको लागि उद्योग दर्ता गर्ने नकिय समक्ष तोकिए बमोजमिको वविरण वा कागजात सहति तोकिएको ढाँचामा नविदन दनि सकनिछ । तर प्रचलति कानून बमोजमि दामासाहीमा परेको अवस्थामा सोही कानून बमोजमि हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन प्राप्त हुन आएमा उद्योग दर्ता गर्ने नकियाले सम्बन्धति उद्योगले आफूले बुझाउनु पर्ने कर लगायतको सरकारी दायतिव तथा अन्य दायतिव फरफारक गरेको देखिएमा तोकिए बमोजमिको प्रक्रिया पूरा गरी उद्योग दर्ता खारेज गरदिनु पर्नेछ । त्यसरी गरिएको दर्ता खारेजीको जानकारी सम्बन्धति नविदक र सबै सरोकारवाला सरकारी नकियालाई दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलति कानून बमोजमि दामासाहीको प्रक्रियामा गएको कम्पनी अन्तर्गतको उद्योगहरुको हकमा सोही बमोजमि हुनेछ र त्यसरी उद्योग खारेज भएकोमा सोको जानकारी लक्विडिटरले सम्बन्धति उद्योग दर्ता गर्ने नकियालाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । १६. अभिलेख व्यवस्थति गर्नु पर्ने: (१) उद्योग दर्ता, नवीकरण, नामसारी, नाम परिवर्तन, स्थानान्तरण, क्षमता वृद्धि, पूँजी वृद्धि, उद्देश्य थप वा परिवर्तन वा उद्योग खारेजी लगायतका उद्योग प्रशासनसँग सम्बन्धति अभिलेख सुरक्षति राख्ने दायतिव उद्योग दर्ता गर्ने नकियाको हुनेछ । (२) कुनै उद्योग वा त्यस्तो उद्योगमा स्वामतिव भएको व्यक्तिले आफूसँग सम्बन्धति उद्योगको उपदफा (१) बमोजमिको कागजात वा अभिलेख आवश्यक भएको खण्डमा तोकिए बमोजमिको ढाँचामा उद्योग दर्ता गर्ने नकिय समक्ष नविदन दनि सकनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको नविदन पर्न आएमा उद्योग दर्ता गर्ने नकियाले तोकिएको दस्तुर लई वभागमा रहेको कागजात वा अभिलेख प्रमाणति गरी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) कुनै कारणले उद्योग दर्ता गर्ने नकियमा रहेको अभिलेख नष्ट भएको वा फेला पर्न नसकेको अवस्थामा उद्योग दर्ता गर्ने नकियाले सरोकारवाला अन्य सरकारी नकियमा रहेको कागजात वा अभिलेख तथा सम्बन्धति उद्योगले पेश गरेका अन्य कागजातलाई आधार मानी अभिलेख कायम गरी उपदफा (३) बमोजमिको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन सकनेछ ।

(५) उद्योग दर्ता गर्ने नकियाले उपदफा (४) बमोजमि प्रतिलिपिजारी गरे पश्चात् सो उद्योगको अभिलेख सम्बन्धी वविरण पछि अन्यथा प्रमाणति हुन आएमा उद्योग दर्ता गर्ने नकियाले नरिणय गरी त्यस्तो प्रतिलिपि रिद्द गर्न सकनेछ । (६) उद्योग दर्ता गर्ने नकियमा रहेको कुनै उद्योगसँग सम्बन्धति कागजात वा अभिलेख सम्बन्धति उद्योग वा त्यस्तो उद्योगमा स्वामतिव भएको व्यक्तिलाहेक अन्य कसैलाई उपलब्ध गराउनु हुँदैन । तर अनुसन्धान वा सरकारी काम कारबाहीको सलिसलामा कुनै अदालत, सरकारी कार्यालय वा नकियाबाट माग भएको अवस्थामा त्यस्तो अदालत, सरकारी कार्यालय वा नकियालाई अभिलेख उपलब्ध गराउन बाधा पुर्‍याएको माननि छैन । (७) उद्योग दर्ता गर्ने नकियाले आफूसँग रहेको उद्योग सम्बन्धी अभिलेख, कागजात वा अन्य कुनै वविरण वदियुतीय रुपमा समेत सुरक्षति भण्डारण गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो वदियुतीय अभिलेख कार्यवधिबनाई अन्य सरकारी नकियासँग वदियुतीय माध्यमबाट आदान प्रदान गर्न सकनिछ । परिच्छेद-३ । उद्योगको वर्गीकरण तथा स्थरि पूँजी । १७. उद्योगको वर्गीकरण: (१) यस ऐनको प्रयोजनको लागि उद्योगहरुलाई देहाय बमोजमि वर्गीकरण गरिएको छ:- । (क) लघु उद्यम: दफा ८ बमोजमि अनुमतलिनु पर्ने उद्योग बाहेक देहायको अवस्था भएको उद्योगलाई लघु उद्यम माननिछ:- । (१) घर जग्गा बाहेक बढीमा बीस लाख रुपैयाँसम्मको स्थरि पूँजी रहेको, । (२) उद्यमी स्वयं उद्योगको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा संलग्न रहेको, । (३) उद्यमी सहति बढीमा नौ जनासम्म कामदार रहेको, । (४) वार्षकि कारोबार एक करोड रुपैयाँभन्दा कम रहेको, । (५) इन्जनि, उपकरण वा मेसिनको प्रयोग गरेको भएमा इन्जनि, उपकरण वा मेसनिमा खपत हुने वदियुतीय ऊर्जा, इन्धन वा अन्य तेल इन्जनको क्षमता बीस किलोवाट वा सोभन्दा कम रहेको । (ख) घरेलु उद्योग: देहायको अवस्था भएको उद्योगलाई घरेलु उद्योग माननिछ:- । (१) परम्परागत सीप र प्रवधिमा आधारति, । (२) श्रममूलक र खास सीप वा स्थानीय कच्चा पदार्थ एवं स्थानीय प्रवधि, कला तथा संस्कृतिमा आधारति, । (३) इन्जनि, उपकरण वा मेसिनको प्रयोग गरेको भएमा बढीमा पचास किलोवाटसम्मको क्षमताको वदियुतीय ऊर्जा प्रयोग गरेको, । (४) अनुसूची-२ मा उल्लेख भए बमोजमिका उद्योगहरु । (ग) साना उद्योग: लघु उद्यम र घरेलु उद्योग बाहेकको पन्ध्र करोड रुपैयाँसम्म स्थरि पूँजी भएको उद्योग, । (घ) मझौला उद्योग: पन्ध्र करोड रुपैयाँभन्दा बढी पचास करोड रुपैयाँसम्म स्थरि पूँजी भएको उद्योग, । (ङ) ठूला उद्योग: पचास करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थरि पूँजी भएको उद्योग । (२) उपदफा (१) मा उल्लिखित उद्योगलाई त्यस्ता उद्योगबाट उत्पादन हुने वस्तु वा सेवाको प्रकृतिको आधारमा देहाय बमोजमि वर्गीकरण गरिएको छ:- । (क) ऊर्जा मूलक उद्योग: ऊर्जा उत्पादन गर्ने व्यवसायमा संलग्न अनुसूची-३ मा उल्लिखित उद्योगहरु, ।

(ख) उत्पादनमूलक उद्योग: कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ वा अर्धप्रशोधति कच्चा पदार्थको प्रयोग वा प्रशोधन गरी मालवस्तु उत्पादन गर्ने

उद्योगहरु, । (ग) कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योग: कृषि वा वन पैदावारमा आधारित कच्चा पदार्थबाट कुनै वस्तु उत्पादन गर्ने वा कृषि वा वन पैदावारसँग सम्बन्धित अनुसूची-४ मा उल्लिखित उद्योगहरु, । (घ) खनजि उद्योग: खनजि उत्खनन वा प्रशोधन गरी कुनै धातु वा धातु बाहेकका खनजि पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगहरु, । (ङ) पूर्वाधार उद्योग: भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने अनुसूची-५ मा उल्लेख गरिएका उद्योगहरु, । (च) पर्यटन उद्योग: पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित अनुसूची-६ मा उल्लिखित उद्योगहरु, । (छ) सूचना प्रवधि, सञ्चार प्रवधि तथा सूचना प्रसारण प्रवधिमा आधारित उद्योग: सूचना सङ्कलन, प्रशोधन र प्रसारणका लागि प्रवधि प्रयोग गरी सूचना, सञ्चार वा सूचना प्रसारण प्रवधिको सेवा उपलब्ध गराउने अनुसूची-७ मा उल्लिखित उद्योगहरु, । (ज) सेवामूलक उद्योग: सेवा उत्पादन वा प्रदान गर्ने अनुसूची-८ मा उल्लिखित उद्योगहरु । (३) कुनै उद्योगको दफा १२ बमोजमि पूँजी वृद्धि, क्षमता वृद्धि, उद्देश्य थप, परिवर्तन वा हेरफेर भएमा त्यस्तो उद्योग उपदफा (१) बमोजमि जुन वर्गमा पर्ने हो सोही वर्गमा स्वतः वर्गीकृत भएको मानिन्छ । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बोर्डको सफारिसिमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै उद्योगलाई उद्योगको वर्गीकरणमा समावेश गर्न वा कुनै एक वर्गमा समावेश भएको उद्योगलाई कुनै अर्को उपयुक्त वर्गमा रहने गरी व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (५) प्रचलित कानून बमोजमि दर्ता भएका तोकिए बमोजमिका सहकारी संस्थाले सो संस्थाको स्वामित्व रहने गरी उद्योग दर्ता गर्न चाहेमा यस ऐन बमोजमि उद्योग दर्ता गर्न सकिन्छ । (६) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि दर्ता भएका उद्योगहरूले यो ऐन बमोजमि वर्गीकरण हुन चाहेमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले तोकिए बमोजमिको प्रक्रिया पूरा गरी वर्गीकरण अद्यावधिक गर्न सक्नेछ । (७) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी उपदफा (१) वा (२) बमोजमिको वर्गीकरणमा आवश्यक हेरफेर गर्न सक्नेछ । १८. उद्योगको स्थिति पूँजी: (१) यस ऐनको प्रयोजनको लागि उद्योगको स्थिति पूँजीको मूल्याङ्कन गर्दा देहायको सम्पत्तिलाई आधार मानी मूल्याङ्कन गरिन्छ:- । (क) जमिन तथा जमनिमुना (अन्डरग्राउन्ड), अन्तरिक्ष, जल, वा जलमुनि निर्माण वा सुधार भएका भौतिक संरचना, । (ख) जमनिमाथि निर्माण भएका भौतिक संरचना (जस्तै: ढल निकास, आन्तरिक सडक, खानेपानीका संरचना, पानी आपूर्ति गर्ने प्रणाली), । (ग) उद्योगको कार्यालय, कारखाना, भवन वा गोदाम घर, । (घ) कर्मचारी वा कामदारका लागि निर्माण भएको आवास भवन, । (ङ) वदियुत आपूर्ति तथा सोसँग सम्बन्धित उपकरण र प्रणाली, । (च) मेसिनरी, उपकरण, औजार तथा तनिका जगेडा पार्टपूजा, । (छ) परिवहनका साधन, ।

(ज) पूँजीगत प्रकृतिका कार्यालय सामग्री तथा उपकरण, । (झ) फकिस्चर तथा फर्नचिर, । (ञ) सञ्चार सामग्री तथा सोसँग सम्बन्धित उपकरण र प्रणाली । (२) उपदफा (१) मा उल्लिखित सम्पत्तिका अतिरिक्त उद्योग स्थापना हुनुभन्दा अघि वा निर्माणको विभिन्न चरणमा भएको देहायका खर्चलाई पनि उद्योगको स्थिति पूँजीको रुपमा मूल्याङ्कन गरिन्छ:- । (क) पूँजीकृत गरिने प्रावधिक तथा सुपरविषण खर्च, । (ख) पूर्व लगानी तथा पूर्व सञ्चालन खर्च, । (ग) पूँजीकृत हुने ब्याज खर्च, । (घ) उद्योग सञ्चालन पूर्वको वातावरणीय अध्ययन र अनुसन्धान खर्च । १९. राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योग: अनुसूची-९ मा उल्लिखित उद्योगहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योग मानिन्छ । परिच्छेद-४ । औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्धन बोर्ड सम्बन्धी व्यवस्था । २०. बोर्डको गठन: (१) देहाय बमोजमिको एक औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्धन बोर्ड गठन गरिएको छ:- । (क) उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री वा राज्यमन्त्री - अध्यक्ष । (ख) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (उद्योग क्षेत्र हेर्ने) - सदस्य । (ग) गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैङ्क - सदस्य । (घ) सचिव, मन्त्रालय (उद्योग सम्बन्धी विषय हेर्ने) - सदस्य । (ङ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । (च) सचिव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय - सदस्य । (छ) सचिव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय - सदस्य । (ज) सचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालय - सदस्य । (झ) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, लगानी बोर्ड नेपाल - सदस्य । (ञ) सहसचिव, औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्धन महाशाखा, मन्त्रालय - सदस्य । (ट) अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ - सदस्य । (ठ) अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ - सदस्य । (ड) अध्यक्ष, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ - सदस्य । (ढ) अध्यक्ष, महिला उद्यमी महासंघ - सदस्य । (ण) उद्योग क्षेत्रका वजिजहरूमध्येबाट कम्तीमा एक जना महिला उद्यमी सहित मन्त्रालयबाट मनोनित दुई जना - सदस्य । (त) महानिदेशक, उद्योग विभाग - सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मन्त्रालयमा मन्त्री र राज्यमन्त्री दुवै नयुक्त भएको अवस्थामा राज्यमन्त्री बोर्डको सदस्यको रुपमा रहनेछ । (३) बोर्डले आवश्यक देखेमा सम्बन्धित विषयको वजिज, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको कुनै पदाधिकारी वा अधिकृत कर्मचारीलाई बोर्डको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (४) बोर्डको बैठक कम्तीमा दुई महिनाको एक पटक र आवश्यकता अनुसार जुनसुकै बखत बस्न सक्नेछ । (५) बोर्डको सदस्य सचिवले बोर्डको अध्यक्षसँगको परामर्शमा बोर्डको बैठकमा पेश हुने कार्यसूची निर्धारण गरी सोको जानकारी बोर्डको बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (६) बोर्डको बैठकमा नरिण्यको लागि पेश हुने कुनै कार्यसूचीको सम्बन्धमा बोर्डको कुनै सदस्यको नजिी सरोकार वा स्वार्थ रहेको भएमा त्यस्तो कार्यसूचीका सम्बन्धमा हुने नरिण्य प्रक्रियामा नजिले भाग लिन हुँदैन । (७) उपदफा (६) विपरीत हुने गरी नरिण्य भएको देखिएमा त्यस्तो नरिण्य स्वतः बदर हुनेछ ।

(८) बोर्डले गरेका नरिण्यहरू सदस्य-सचिवले प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ । (९) बोर्डको सचिवालय विभागमा रहनेछ । (१०) बोर्डको बैठक सम्बन्धी अन्य

कार्यवधिबोर्ड आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । २१. बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) यस ऐनमा अन्यत्र तोकेका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) औद्योगिकी प्रवर्धन, लगानीको संरक्षण, अभिवृद्धि तथा औद्योगिकीकरण सम्बन्धी नीति निर्जुमा तथा नीतित्ति नर्णय गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सफारिसि गर्ने, । (ख) मुलुकको समग्र औद्योगिकीकरण सम्बन्धी नीतित्ति, कानूनी, संस्थागत र प्रक्रियागत संरचना एवं कार्य प्रणालीको नयिमति समीक्षा गरी त्यसमा आवश्यक सुधार गर्न नेपाल सरकार समक्ष सफारिसि गर्ने, । (ग) प्रचलति कानूनको अधीनमा रही वदिशी लगानी र प्रवधिहस्तान्तरण सम्बन्धी आवश्यक नीतित्ति नर्णय गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सफारिसि गर्ने, । (घ) औद्योगिकी प्रदूषण नयिन्त्रण सम्बन्धी नीति निर्जुमा तथा नीतित्ति नर्णय गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सफारिसि गर्ने, । (ङ) मुलुकको औद्योगिकी वकिसको स्थितिको समग्र मूल्याङ्कन तथा समीक्षा गरी आवश्यक कदम चाल्न नेपाल सरकार समक्ष सुझाव तथा सफारिसि गर्ने, । (च) उद्योगीको गुनासो सुनुवाइ गरी समस्या समाधान गर्ने वा गराउने तथा सम्बन्धित नकियालाई मार्गदर्शन गर्ने, । (छ) उद्योगको स्तर र वर्गीकरण तथा प्रकृतिमा थपघट वा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकार समक्ष सफारिसि गर्ने, । (ज) औद्योगिकी क्षेत्रमा स्वदेशी तथा वदिशी लगानी अभिवृद्धि गर्ने सन्दर्भमा आवश्यकता अनुसार अध्ययन, अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण गर्ने गराउने, । (झ) सार्वजनिक, नजिी र सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी, समन्वयात्मक र सामञ्जस्यपूर्ण सहकार्यमा प्रतिसिप्रधात्मक औद्योगिकी वातावरण नर्माण गर्न आवश्यक कार्य गर्ने गराउने, । (ञ) औद्योगिकी व्यवसाय वकिस र वसितारका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूबीच समन्वय गर्नुपर्ने वषियमा नीतित्ति मार्गदर्शन दनि र समन्वयको आवश्यक व्यवस्था मलाउने, । (ट) उद्योग सम्बन्धी कुनै कानूनको कार्यान्वयनमा कुनै बाधा, अड्काउ वा द्वविधि उत्पन्न भएमा त्यसको समाधानको लागि सहजीकरण गर्ने, । (ठ) एकल बनिदु सेवा केन्द्रको सञ्चालन सम्बन्धमा समन्वय वा सहजीकरण गर्ने, । (ड) तोकिए बमोजमिका अन्य कार्य गर्ने वा गराउने । (२) बोर्डले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारमध्ये केही अधिकार नेपाल सरकारको कुनै नकिया वा अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (३) बोर्डले आफैले गरेको कामको वार्षिक प्रतविदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मतिलि तीस दनिभत्ति मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । मन्त्रालयले यस्तो प्रतविदन आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नेछ ।

२२. गोपनीयता कायम राख्नु पर्ने: (१) बोर्डको कामको सलिसलामा आफ्नो जानकारीमा आएको कुनै सूचना अनधिकृत तवरले अन्य कुनै व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउन वा कसैको लाभ, हति वा फाइदाको लागि प्रयोग गर्न वा गराउन हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) वपिरीत बोर्डको अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य-सचवि, बैठकमा आमन्त्रित व्यक्ति वा कर्मचारीले कुनै काम गरेमा नजिले पदीय आचरण पालना नगरेको माननिछ र गोपनीयता भङ्ग गर्ने त्यस्तो सदस्यको अभलिख राखनिछ । २३. प्रदेश औद्योगिकी तथा लगानी प्रवर्धन बोर्ड सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रदेशमा दर्ता भई सञ्चालन हुने उद्योगमा लगानी प्रवर्धन गर्न प्रदेश कानून बमोजमि एक प्रदेश औद्योगिकी तथा लगानी प्रवर्धन बोर्ड गठन गर्न सक्निछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि स्थापति प्रदेश औद्योगिकी लगानी प्रवर्धन बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) प्रदेशको समग्र औद्योगिकी प्रवर्धनको सम्बन्धमा नयिमति समीक्षा गरी त्यसमा आवश्यक सुधार गर्न प्रदेश सरकार समक्ष सफारिसि गर्ने, । (ख) औद्योगिकी प्रदूषण नयिन्त्रण सम्बन्धी नीतिको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कार्य गर्ने, । (ग) प्रदेशको औद्योगिकी वकिसको स्थितिको समग्र मूल्याङ्कन तथा समीक्षा गरी आवश्यक कदम चाल्न प्रदेश सरकार समक्ष सुझाव तथा सफारिसि गर्ने, । (घ) प्रदेशमा दर्ता भएका उद्योग व्यवसायीको गुनासो सुनुवाइ गरी समस्या समाधान गर्ने वा गराउने तथा सम्बन्धित नकियालाई मार्गदर्शन गर्ने, । (ङ) प्रदेशभत्तिरका औद्योगिकी क्षेत्रमा स्वदेशी लगानी अभिवृद्धि गर्ने सन्दर्भमा आवश्यकता अनुसार अध्ययन, अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण गर्ने गराउने, । (च) प्रदेशभत्तिर सार्वजनिक, नजिी र सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी, समन्वयात्मक र सामञ्जस्यपूर्ण सहकार्यमा प्रतिसिप्रधात्मक औद्योगिकी वातावरण नर्माण गर्न आवश्यक कार्य गर्ने गराउने, । (छ) औद्योगिकी व्यवसाय वकिस र वसितारका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूबीच समन्वय गर्नुपर्ने वषियमा आवश्यक मार्गदर्शन गर्ने र समन्वयको आवश्यक व्यवस्था मलाउने, । (ज) उद्योग सम्बन्धी कुनै संघीय कानूनको कार्यान्वयनमा कुनै द्वविधि उत्पन्न भएमा त्यसको समाधानको लागि मन्त्रालयमा लेखी पठाउन सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयलाई नर्दिशन दनि, । (झ) एकल बनिदु सेवा केन्द्रबाट प्राप्त हुने सेवा सुवधिको सम्बन्धमा मन्त्रालय मार्फत बोर्डसँग समन्वय गर्ने, । (ञ) प्रदेशमा दर्ता भएका उद्योगको प्रवर्धनको सम्बन्धमा अन्य आवश्यक कार्य गर्ने वा गराउने । (३) प्रदेश औद्योगिकी लगानी प्रवर्धन बोर्डले प्रदेशको औद्योगिकी तथा लगानी प्रवर्धनका लागि आवश्यक देखेका वषियमा सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालय मार्फत मन्त्रालयमा सुझाव तथा सफारिसि गर्न सक्नेछ । परच्छेद-५ । उद्योगालाई प्रदान गरनि प्रोत्साहन, छुट, सुवधि वा सहलयित सम्बन्धी व्यवस्था । २४. आयकर सम्बन्धी छुट, सुवधि वा सहलयित: (१) यस ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको उद्योगलाई कर सम्बन्धी प्रचलति कानून बमोजमिको छुट, सुवधि वा सहलयित प्राप्त हुनेछ । (२) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतकिूल असर नपर्ने गरी उद्योगलाई देहाय बमोजमिको आयकर छुट, सुवधि वा सहलयित प्रदान गरनिछ:- ।

(क) उत्पादनमूलक उद्योगबाट आर्जति आयमा लाग्ने करको दरमा बीस प्रतशितले छुट हुनेछ र त्यस्तो उद्योगले आफ्नो उत्पादन नर्ियात गरी आर्जति गरेको आयमा लाग्ने करको दरमा थप पाँच प्रतशितले आयकर छुट, । (ख) सडक, पुल, सुरङ्ग, रोपवे, रेलवे, ट्राम, ट्रलीबस, वमिनस्थल, औद्योगिकी संरचना एवं

पूर्वाधार कम्प्लेक्स जस्ता पूर्वाधार उद्योगमा लगानी गरी सञ्चालन गरेमा सोबाट प्राप्त आयमा लाग्ने करको दरमा चालीस प्रतिशतले छुट, । (ग) अनुसूची-१० मा उल्लिखित अति अवकिसति, अवकिसति र कम विकिसति क्षेत्रमा स्थापित फलफूलमा आधारित ब्राण्डी, साइडर एवं वाइन उत्पादन गर्ने उद्योग बाहेकका उत्पादनमूलक उद्योगले व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार सुरु गरेको मितिले दश वर्षसम्म प्रचलित कानून बमोजमि लाग्ने आयकरको दरमा क्रमशः नब्बे, असी र सत्तरी प्रतिशत छुट, । (घ) अति अवकिसति क्षेत्र र अवकिसति क्षेत्रमा स्थापित फलफूलमा आधारित ब्राण्डी, साइडर एवं वाइन उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले दश वर्षसम्म क्रमशः चालीस र पच्चीस प्रतिशत आयकर छुट, । (ङ) स्वदेशी चिया उत्पादन र प्रशोधन गर्ने उद्योग, दुग्ध पदार्थको कारोबार गर्ने डेरी उद्योग र कपडा उत्पादन गर्ने उद्योगले आफ्नो उत्पादन बिक्री गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करको दरमा पचास प्रतिशतले छुट, । (च) कुनै व्यक्तिले बौद्धिक सम्पत्ति निर्यात बापत प्राप्त रोयल्टी आयमा लाग्ने आय करको दरमा पच्चीस प्रतिशतले छुट, । (छ) कुनै व्यक्तिले बौद्धिक सम्पत्तिको हस्तान्तरणद्वारा बिक्री गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने आयकरको दरमा पचास प्रतिशतले छुट, । (ज) एक अर्बभन्दा बढीको पूँजी लगानीमा स्थापना हुने र पाँच सयभन्दा बढीलाई वर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्ने उत्पादनमूलक वा सेवामूलक उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म पूर्ण रुपमा आयकर छुट दिई त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लाग्ने करको पचास प्रतिशत आयकर छुट, । तर हाल सञ्चालनमा रहेका यस्ता उद्योगले कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत जडति क्षमता वृद्धि गरी दुई अर्ब पूँजी पुर्‍याई तीन सयभन्दा बढीलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेमा त्यसरी क्षमता वृद्धिबाट प्राप्त भएको आयमा पाँच वर्षसम्म पूर्ण रुपमा आयकर छुट दिई त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लाग्ने करको पचास प्रतिशत आयकर छुट हुनेछ । (झ) संवत् २०८० साल चैत्र महिनासम्म जलविद्युतको व्यापारिक रुपमा उत्पादन, प्रसारण वा वितरण सुरु गर्ने अनुमतप्राप्त व्यक्तिलाई नकिया वा सौर्य, वायु तथा जैविक पदार्थबाट उत्पादन हुने विद्युत आयोजनालाई पहिलो दश वर्षसम्म पूरै आयकर छुट र त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म पचास प्रतिशत आयकर छुट, । तर यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत व्यापारिक उत्पादन प्रारम्भ गरिसकेका अनुमतपत्रप्राप्त व्यक्तिको हकमा अनुमतपत्र प्राप्त गर्दा बखतको व्यवस्था लागू हुनेछ ।

(ज) खनजि (चुनढुङ्गा बाहेक), पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक ग्यास तथा इन्धन अन्वेषण तथा उत्खनन गर्ने व्यक्तिले संवत् २०८० साल चैत्र महिनासम्म व्यापारिक रुपमा कारोबार सञ्चालन गरेमा कारोबार सञ्चालन गरेको मितिले पहिलो सात वर्षसम्म पूरै आयकर छुट पाउनेछ र त्यसपछिको तीन वर्षसम्म पचास प्रतिशत आयकर छुट, । (ट) दुई अर्बभन्दा बढीको पूँजी लगानीमा स्थापना हुने पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म पूर्ण रुपमा आयकर छुट र त्यसपछिको तीन वर्षसम्म आयकरको दरमा पचास प्रतिशत छुट, । (ठ) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको प्राणीशास्त्र सम्बन्धी (जुलोजिकल), भूशास्त्र सम्बन्धी (जियोलोजिकल), जीवप्रवर्धि (बायोटेक) सम्बन्धी पार्क सञ्चालन, प्रवर्धि पार्क र सूचना प्रवर्धि पार्कभित्र स्थापित सफ्टवेयर विकास, तथ्याङ्क प्रशोधन, साइबर क्याफे, डिजिटल म्यापडिग सम्बन्धी उद्योगको आयमा लाग्ने करको पचास प्रतिशत छुट, । (ड) देहायका सङ्ख्यामा नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने देहायका उद्योगलाई देहाय बमोजमिको छुट सुविधा प्रदान गरिने, - । (१) तीन सय वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग तथा सूचना प्रवर्धि उद्योगलाई सो वर्षको आयमा लाग्ने करको पन्ध्र प्रतिशत, । (२) बाह्र सय वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग तथा सूचना प्रवर्धि उद्योगलाई सो वर्षको आयमा लाग्ने करको पच्चीस प्रतिशत, । (३) उपखण्ड (१) वा (२) बमोजमि रोजगारीप्राप्त नेपाली नागरिकहरूमध्ये कम्तीमा पचास प्रतिशत महिला, दलित वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको रहेमा त्यस्तो उद्योगलाई सो वर्षको आयमा लाग्ने करमा थप पन्ध्र प्रतिशत । (ढ) उद्योगले आफ्ना श्रमिक तथा कर्मचारीको दीर्घकालीन हित वा कल्याणकारी कार्यहरु, जस्तै: जीवन बीमा, स्वास्थ्य सुविधा, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा तथा तालिम, शिशु स्याहार केन्द्र र शारीरिक तन्दुरुस्तीका लागि खेलकुद तथा व्यायाममा गरेको खर्च आयकर प्रयोजनको लागि कटौती गर्न पाउने, । (ण) कुनै उत्पादनमूलक उद्योगले आफ्ना कुल जनशक्तिमध्ये कम्तीमा दश प्रतिशत प्रशिक्षार्थी कामदार राखेमा त्यस्तो कामदारलाई प्रशिक्षण दिँदा दिनु पर्ने नरिवाह खर्च, प्रशिक्षण खर्च र उद्योगमा कार्यरत जनशक्तिको उत्पादन क्षमता विकासमा भएको खर्च रकम आयकर गणना प्रयोजनको लागि कटौती गर्न पाउने, । (त) प्रदूषण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने वा खेर गएका वस्तुको पुनः प्रशोधन वा पुनः प्रयोग समेत गरी वातावरणमा न्यूनतम असर पार्ने पद्धतितथा उपकरणमा भएको खर्चमध्ये उद्योग व्यवसायको समायोजित करयोग्य आयको पचास प्रतिशतसम्म सोही वर्ष खर्च कटौती गर्न पाउने र त्यस्तो उद्योग व्यवसायको समायोजित करयोग्य आयको सीमाभन्दा अधिक खर्चलाई आगामी आय वर्षको सुरुमा पूँजीकरण गरी हरास कटौती गर्न सकिने, ।

(थ) ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि गरी ऊर्जा खपत घटाउन सघाउ पुर्‍याउने यन्त्र वा उपकरणमा लगानी गरेको सम्पूर्ण खर्च आयकर प्रयोजनको लागि कटौती गर्न पाइने, । (द) उद्योगको उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि उद्यमशीलता अभिवृद्धि, अनुसन्धान तथा विकास र नयाँ प्रवर्धिसिर्जना गर्न लागेको खर्चमध्ये सो व्यक्तबाट सञ्चालित सबै उद्योग व्यवसायको समायोजित करयोग्य आयको पचास प्रतिशतसम्म खर्च कटौती गर्न सकिने र समायोजित करयोग्य आयको सीमाभन्दा अधिक खर्चलाई आगामी आय वर्षको सुरुमा पूँजीकरण गरी हरासकटौती गर्न सकिने, । (ध) उद्योगले व्यवसायसँग सम्बन्धित

बजार प्रवर्धन, सर्वेक्षण र वजिजापनको लागि भएको तोकिएको सीमासम्मको खर्च आयकरको प्रयोजनको लागि कटौती गर्न पाउने, । (न) उद्योगको भौतिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नको लागि भएको तोकिएको बमोजमिको खर्च र त्यसको बीमा बापत खुद भुक्तानी भएको प्रिमियम बापतको खर्च आयकरको प्रयोजनको लागि कटौती गर्न पाइने, । (प) उद्योगले नेपालमा दर्ता भएको बौद्धिक सम्पत्ति अन्तर्गतको औद्योगिक सम्पत्तिको स्वदेशमा संरक्षण गर्दा लागेको खर्च आयकर प्रयोजनको लागि कटौती गर्न पाउने, । (फ) उद्योगले आफूले प्राप्त गरेको बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि विदेशमा दर्ता गर्दा लागेको शुल्क आयकर प्रयोजनको लागि खर्च कटौती गर्न पाउने, । (ब) उद्योगले कर छुट पाउने संस्थालाई चन्दा वा उपहार दिएको रकममध्ये एक लाख रुपैयाँ वा सो उद्योगको सो आय वर्षको समायोजित करयोग्य आयको पाँच प्रतिशतमध्ये जुन घटी हुन्छ, सो रकम आयकर प्रयोजनको लागि घटाउन पाउने, । (भ) कुनै खास अवस्थामा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको कुनै कार्यको लागि कुनै उद्योगले खर्च गरेको वा चन्दा दिएको रकम आय नरिधारणको प्रयोजनको लागि पूरण वा आंशिक रुपमा कटौती गर्न पाउने गरी तोक्न सकिने । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सोही उपदफाको खण्ड (घ) मा उल्लिखित उद्योग बाहेक सूरतजिन्य उद्योग र मदरिजन्य उद्योगले उल्लिखित कुनै पनी छुट तथा सुविधा पाउने छैन । तर त्यस्ता उद्योगले प्रचलित कानून बमोजमि आफ्ना श्रमिक तथा कर्मचारीको दीर्घकालीन हति वा कल्याणकारी कार्यमा गरेको खर्च, प्रदूषण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने, खेर गएका वस्तुको पुनः प्रशोधन गर्ने, वातावरणमा न्यूनतम असर पार्ने पद्धति तथा उपकरणमा लगानी गरेको खर्च, ऊर्जा दक्षतामा अभिवृद्धि गरी ऊर्जा खपत घटाउन सघाउ पुर्‍याउने यान्त्रिक उपकरणमा लगानी गरेको खर्च, अनुसन्धान तथा विकासमा गरेको खर्च लगायत व्यवसाय प्रवर्धनका लागि हुने वास्तविक खर्चहरु कटौती गर्न पाउनेछन् । (४) एउटै आयको सम्बन्धमा यस दफा बमोजमि एकभन्दा बढी छुट पाउन सक्ने अवस्था भएको उद्योगले आफूले रोजेको कुनै एउटा छुट मात्र पाउनेछ । (५) सूरतजिन्य, मदरिजन्य र क्यासनिदेखि बाहेकका अन्य उद्योगले आफ्नो सञ्चालित मुनाफालाई सोही उद्योगको क्षमता वस्तित्व वा अन्य उत्पादनमूलक वा ऊर्जामूलक वा कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योगको लागि शेरमा पूँजीकरण गरेको अवस्थामा त्यस्तो पूँजीकरणमा लाभांश वितरण स्वरुप लाग्ने लाभांश करमा शत प्रतिशत छुट हुनेछ ।

(६) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका र यस ऐन बमोजमि दर्ता भई सञ्चालनमा आउने एक करोडसम्म स्तरि पूँजी भएका घरेलु उद्योग र साना उद्योगलाई लाग्ने आयकरमा पचास प्रतिशत आयकर छुट हुनेछ । २५. भन्सार महसुल सम्बन्धी छुट, सुविधा वा सहूलियत: यस ऐन बमोजमि दर्ता भएको उद्योगलाई देहाय बमोजमिको भन्सार महसुल छुट दिनेछ:- । (क) बन्डेड वेयर हाउस वा नगद धरौटी (पासबुक) को सुविधा नलएका उद्योगहरुले नरियात गरेको हकमा अर्ध मन्त्रालयले ड्युटी ड्र ब्याकको दर नरिधारण गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नेछ । त्यसरी । नरिधारण भएको दर बमोजमिको ड्युटी ड्र ब्याक रकम मन्त्रालयले एकल बनिदु सेवा केन्द्र मार्फत फर्तिा गर्नेछ । (ख) बन्डेड वेयर हाउसको इजाजत नलएको उद्योगले आफ्ना उत्पादन प्रतीतपत्रको माध्यमद्वारा वा प्रचलित बैङ्कडिग प्रणालीको माध्यमबाट नरियात गर्ने वा परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा स्वदेशमै बकिरी गर्ने भएमा त्यस्तो मालवस्तु उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ वा सहायक कच्चा पदार्थ र नेपालमा उत्पादन नहुने प्याकेजडिग सामग्री समेत आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल तोकिएको शर्त र कार्यवधिको अधीनमा रही धरौटी राखी आयात गर्न पाउने, । (ग) खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपालमा उत्पादन नहुने प्याकेजडिग सामग्रीको हकमा विभागले नेपालमा उत्पादन नहुने भनी प्रमाणित गरी सुविधा दिने सफारिस गरेमा मात्र त्यस्तो उद्योगले खण्ड (ख) बमोजमिको सुविधा पाउने, । (घ) कुनै उद्योगले आफ्नो उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ, प्याकेजडिग सामग्रीमा लाग्ने भन्सार महसुल सामान्यतः त्यस्तो कच्चा पदार्थबाट उत्पादन हुने तयारी वस्तुको आयातमा लाग्ने भन्सार दरभन्दा एक तह कम हुने, । (ङ) उद्योगले आफ्नो व्यावसायिक प्रयोजनको लागि आयात गर्ने मेसिनरी वा दश किलोवाट वा सोभन्दा बढी क्षमताको जेनेरेटर वा औद्योगिक उपकरणमा न्यूनतम दरमा भन्सार महसुल लाग्ने, । (च) गुणस्तर मापन गर्ने प्रयोगशालाले गुणस्तर मापन गर्ने प्रयोजनका लागि आयात गर्ने मेसिनरी तथा वैज्ञानिक उपकरण र उद्योगले अनुसन्धान तथा विकासका लागि आयात गर्ने मेसिनरी तथा उपकरणमा न्यूनतम दरमा भन्सार महसुल लाग्ने, । (छ) नरियात हुने औद्योगिक वस्तुमा प्रयोग गरिने माध्यमिक वस्तु (इन्टरमडियेट गुड्स) उत्पादन गर्ने उद्योगले उत्पादन सामग्रीमा तरिको भन्सार महसुल नरियात भएको परिमाणको आधारमा सम्बन्धित माध्यमिक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई फर्तिा दिने, । तर त्यस्तो रकम फर्तिा पाउन नरियात गरेको एक वर्षभित्र दरखास्त नदिएमा फर्तिा दिने छैन । २६. लघु उद्यमको लागि अन्य सुविधा एवं सहूलियत: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियस ऐन बमोजमि लघु उद्यम दर्ता गर्दा कुनै शुल्क वा दस्तुर लाग्ने छैन ।

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका र यस ऐन बमोजमि दर्ता भई सञ्चालनमा आउने लघु उद्यमलाई शत प्रतिशत आयकर छुट हुनेछ । २७. महिला उद्यमीका लागि थप सुविधा: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी उद्योग वा फर्म दर्ता गराएमा त्यस्तो उद्योग वा फर्म दर्ता गर्दा कानून बमोजमि लाग्ने दस्तुर वा शुल्कमा पैतीस प्रतिशत छुट हुनेछ । (२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी दर्ता भएको उद्योगमा प्रयोग गरिने औद्योगिक सम्पत्ति दर्ता गराउँदा

प्रचलति कानून बमोजमि लाग्ने दस्तुरमा बीस प्रतशित छुट हुनेछ । (३) महिला उद्यमीले कुनै औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामभित्र नयाँ उद्योग स्थापना गर्न चाहेमा त्यस्तो क्षेत्र सञ्चालन गर्ने निकायले स्थान उपलब्ध गराउन प्राथमिकता दानु पर्नेछ । (४) महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहेको उद्योगले आफ्नो औद्योगिक उत्पादन नरियात गर्ने प्रयोजनको लागि कर्जा माग गरेमा महिला उद्यमीको व्यवसायको वित्तीय स्थितिको आधारमा महिला उद्यमीको लागि कर्जा उपलब्ध गराउने कोषबाट बैङ्कडिग प्रणाली मार्फत् तोकिए बमोजमि नरियात कर्जा उपलब्ध गराउन सकिनेछ । २८. औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालति उद्योगहरूका सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था: औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्लस्टर, औद्योगिक करिडोर र उद्योग ग्रामभित्र सञ्चालनमा आएका उद्योगलाई नेपाल सरकारले प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहूलयित सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न सक्नेछ । २९. थप सुविधा तथा सहूलयित: देहायका उद्योगहरूलाई दफा २४, २५, २६, २७ र २८ मा उल्लिखित छुट, सुविधा तथा सहूलयितका अतिरिक्त देहाय बमोजमिका थप सुविधा तथा सहूलयित दनि सकिनेछ:- । (क) वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई कबुलयित वा लजिमा आवश्यक शर्त तोक्यो कुनै खास क्षेत्रको वन प्रचलति कानून बमोजमि भोगाधिकार उपलब्ध गराउन सकिने, । (ख) उद्योगले आफ्नो प्रयोजनको लागि उत्पादन गरेको वदियुतमा प्रचलति कानून बमोजमि लाग्ने दस्तुर वा रोयल्टी नलाग्ने, । (ग) उद्योगले आफ्नो प्रयोजनको लागि उत्पादन गरेको वदियुत बढी भई बकिरी गर्न चाहेमा बकिरी गरने वदियुतको परमाणमा आपसी सहमतबाट कायम भएको दरमा प्रचलति कानून बमोजमि बकिरी गर्न सकिने, । (घ) नरियात मूलक उद्योग, विशेष आर्थिक क्षेत्र वा सरकारी वा नजी औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने तोकिए बमोजमिका उद्योगलाई नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी थप सुविधा तथा सहूलयित उपलब्ध गराउन सक्ने, । (ङ) राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग वा स्वदेशी कच्चा पदार्थ, श्रम र सीपको अधिकतम उपयोग वा नेपालभित्रै प्रवधि वा वस्तुको आवधिकार गरी स्थापना भएका उद्योगहरूको लागि बोर्डको सफारसिमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी थप सुविधा तथा सहूलयित दनि सक्ने, ।

(च) वदियुत आपूर्ति भएको समयको अनुपातका आधारमा उद्योगले तर्ने वदियुत महसुलमा लगाइएको डमिण्ड चार्ज तोकिएको आधारमा तोकिएको कार्यवधिअपनाई नेपाल सरकारले छुट दनि सक्ने, । (छ) अति अवकिसति क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न सहकारी, लघु उद्यम, घरेलु र साना उद्योगलाई बीउ पूँजी (सडि क्यापटिल) को रूपमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोक्यो बमोजमि अनुदान उपलब्ध गराउन सक्ने, । (ज) वदेशी लगानीमा सञ्चालति उद्योगलाई नयाँ वस्तुको उत्पादन तथा बजार विकास र प्रवर्धन गर्नका लागि त्यस्तो उद्योगले वदेशस्थित मूल कम्पनीबाट उत्पादित सामानहरू तोकिए बमोजमिको शर्त र सीमाभित्र रही नशिति अवधिका लागि आयात गर्ने अनुमत प्रदान गर्न सकिने, । (झ) सुरतीजन्य र मदरिजन्य उद्योग बाहेक दफा १७ को उपदफा (२) बमोजमिको उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योग र खनजि उद्योगलाई नेपाल सरकारले तोकिए बमोजमि प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहूलयित उपलब्ध गराउन सक्ने, । (ञ) लघु, घरेलु तथा साना उद्योगले आफ्नो उद्योगको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक पर्ने मेसिनरी, यन्त्र, उपकरण जस्ता नवीन प्रवधि आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दनि सकिने, । (ट) औद्योगिक क्षेत्र, एकै प्रकारका वस्तु उत्पादन गर्ने केन्द्र (प्रोडक्ट स्पेसफिकि जोन) र उद्योग ग्रामभित्र सञ्चालनमा आएका उद्योगलाई नेपाल सरकारले प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहूलयित सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने, । (ठ) नेपाल सरकारले अति अवकिसति, अवकिसति र कम वकिसति क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई थप प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहूलयित उपलब्ध गराउन सक्ने । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (ड) प्रचलति कानून बमोजमि स्थापना भएको उद्योगले स्वीकृत कच्चा पदार्थ खपतको क्षमता अनुसार कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्दा खेर जाने कच्चा पदार्थ (जर्ती) को मापदण्ड उद्योग दर्ता गर्ने निकायले तोक्न सक्ने, । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (ढ) एक अभन्दा बढी पूँजी लगानीमा स्थापना हुने सूचना प्रवधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगलाई नेपाल सरकारले तोकिए बमोजमि प्रोत्साहन तथा सुविधा प्रदान गर्न सक्ने, । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (ण) स्टार्टअप उद्यमलाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले प्रोत्साहन, छुट, सहूलयित वा वित्तीय तथा गैरवित्तीय सुविधा प्रदान गर्न सक्ने । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (त) कुनै पनि उद्योगले प्रचलति कानून बमोजमि नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृतमा वदेशी वित्तीय संस्थाबाट परियोजना ऋण (प्रोजेक्ट लोन) वा परियोजना लगानी (प्रोजेक्ट फाइनेन्सिङ) सम्झौता गरी ऋण लनि सक्ने, ।

आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (थ) वार्षिक पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने सफ्टवेयर विकास, तथाङ्क प्रशोधन, बजिनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ वा नलेज प्रोसेस आउटसोर्सिङ गर्ने सूचना प्रवधिमि आधारित उद्योगलाई नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सुविधा वा सहूलयित प्रदान गर्न सक्ने । ३०. जग्गा सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यस ऐन वा प्रचलति कानून बमोजमि दर्ता भएका उद्योगका लागि आवश्यक जग्गा सम्बन्धित उद्यमीले प्रचलति कानून बमोजमि आफैले खरदि गर्नु पर्नेछ । तर तोकिए बमोजमिका उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्यमीले उद्योगका लागि आवश्यक जग्गा खरदि गर्न नसकेमा सोही व्यहोरा खुलाई जग्गा खरदि गर्न वा जग्गा

उपलब्ध गराइदनि अनुरोध गरेमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले जग्गा खरिद गर्न वा जग्गा उपलब्ध गराइदनि सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ । (२) जग्गा उपलब्ध गराउन समन्वय र सहजीकरण गर्ने प्रक्रिया तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३१. लजिमा जग्गा उपलब्ध गराउने: (१) ठूला उद्योग र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा आवश्यक पर्ने भएमा त्यस्ता उद्योगले आफूलाई आवश्यक पर्ने जग्गाको क्षेत्रफल खुलाई जग्गा उपलब्ध गराइ दनि उद्योग दर्ता गर्ने निकाय समक्ष तोकिए बमोजमि नविदन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन प्राप्त हुन आएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन मन्त्रालयमा पेश गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि नविदन प्राप्त भएमा नेपाल सरकारले प्रचलित कानून बमोजमि त्यस्तो जग्गा उद्योग सञ्चालनको प्रयोजनको लागि सम्बन्धित उद्योगलाई लजिमा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा लजिमा उपलब्ध गराए बापत उद्योगले तर्जुमा गर्ने रकम र लजि सम्बन्धी अन्य शर्तहरू नेपाल । सरकार र सम्बन्धित उद्योगबीच हुने समझौतामा उल्लेख भए बमोजमि हुनेछ । (५) यस दफा बमोजमि लजिमा जग्गा प्राप्त गरी सञ्चालन भएको उद्योग कुनै कारणवश सञ्चालन हुन नसकेमा उपदफा (३) बमोजमि नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गाको लजि समझौता स्वतः रद्द हुनेछ र त्यस्तो जग्गा नेपाल सरकारले वनिशत स्वतः फर्ति पाएको मानिनेछ । (६) उद्योगलाई लजिमा जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३२. जग्गाको अधिकतम हदबन्दीमा छुट: (१) कुनै उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जग्गा प्रचलित कानून बमोजमि राख्न पाउने जग्गाको अधिकतम हदभन्दा बढी भएमा सो बढी भएम्मको जग्गा राख्ने छुट पाउन त्यस्तो उद्योगले उद्योग दर्ता गर्ने निकाय समक्ष नविदन दनि सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त नविदन उपर उद्योग दर्ता गर्ने निकायले आवश्यक जाँचबुझ गरी राय सहितको प्रतविदन मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त नविदन उपर उद्योगको आवश्यकता र उद्योगको स्वीकृत स्कीम वा परियोजना प्रस्तावमा उल्लेख भएबमोजमि तोकिएको मापदण्डको अधीनमा रही नेपाल सरकारले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न पाउने गरी छुट दनि सक्नेछ । त्यसरी हदबन्दीभन्दा बढी छुट दिएको जग्गा जुन प्रयोजनको लागि छुट दिएको हो सो बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाइने छैन । (४) उद्योगले प्रचलित कानून बमोजमि हदबन्दीमा छुट पाएको जग्गा स्वीकृत उद्देश्य बमोजमि उपयोग गरे नगरेको सम्बन्धमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले तोकिए बमोजमि अनुगमन गरी वा गर्न लगाई आवश्यक निर्देशन दनि सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि उद्योग दर्ता गर्ने निकायले दिएको निर्देशन पालन नगरेको पाइएमा त्यस्तो उद्योगले राख्न अनुमत पाएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा नेपाल सरकारले प्रचलित कानून बमोजमि वनिशत फर्ति लनि सक्नेछ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८९ द्वारा संशोधित । (६) प्रचलित कानून बमोजमि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमतप्राप्त उद्योगले खरिद गरेको जग्गाको पचास प्रतिशतसम्म जग्गा वसित परियोजना प्रतविदन (डि.पि.आर.) को आधारमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले निर्धारण गरेको क्षेत्रमा उद्योगको क्षमता अभिवृद्धिको लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा धति राखी ऋण लनि सक्नेछ । तर हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमत प्रदान गर्दा तोकिएको शर्तको अधीनमा रही परियोजना ऋण (प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ) लनि वा सम्बन्धित तहको सरकारको वा त्यस्तो तहको सरकारको निकायसँग सम्पन्न भएको समझौता वा त्यस्तो तहको सरकारले प्रदान गरेको अनुमतपत्र बमोजमि तोकिएको समयवधि पश्चात् सम्पूर्ण परियोजना सम्बन्धित तहको सरकारको वा त्यस्तो तहको सरकारको निकायलाई हस्तान्तरण हुने प्रबन्ध बमोजमि कार्यान्वयन भएको परियोजनाको हकमा हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा धति राखी ऋण लनि यस उपदफाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन । त्यसरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा धति राख्न दिएको आधारमा ऋणको दायित्व सम्बन्धित तहको सरकारको वा त्यस्तो तहको सरकारको निकायमा सर्ने छैन । स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनको लागि "क्षमता अभिवृद्धि" भन्नाले उद्योगको प्रबन्धपत्रमा उल्लिखित उद्देश्य अनुरूप उद्योगको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने गरी पूर्वाधार वसितार वा मेसिनरी खरिद तथा स्थापनाको लागि गरिने लगानी समझनु पर्छ । (७) उद्योगको आवश्यकता, पूँजी र प्रकृतिको आधारमा उद्योगले राख्न पाउने अधिकतम जग्गाको परिमाण, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी व्यवस्था तथा सो सम्बन्धमा उद्योगले पालना गर्नु पर्ने शर्त लगायतको मापदण्ड भूमि सम्बन्धी प्रचलित कानूनको अधीनमा रही तोकिए बमोजमि हुनेछ ।

३३. प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहूलियतको प्रत्याभूति: (१) यस ऐन बमोजमि उद्योगलाई उपलब्ध गराएको प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहूलियतमा कम हुने गरी कुनै व्यवस्था गरिने छैन । तर यस दफाको कुनै व्यवस्थाले थप प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहूलियत उपलब्ध गराउन बाधा पुर्याएको मानिने छैन । (२) यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा तत्काल अघि बहाल रहेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ अन्तर्गत अनुमतप्राप्त गरी वा दर्ता गरी सञ्चालनमा रहेको उद्योगले सो ऐन बमोजमि अवधि कटिएको प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहूलियतका हकमा सोही ऐन बमोजमि र अवधि निकटिएको प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहूलियतका हकमा यस ऐन बमोजमिको प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहूलियत पाउनेछ । (३) यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि दर्ता भएको वा अनुमतप्राप्त गरेको तर यो ऐन प्रारम्भ भएपछि मात्र व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गरेको उद्योगले यस ऐन बमोजमिको छुट, सुविधा वा सहूलियत पाउनेछ । तर त्यस्तो उद्योग

दर्ता वा अनुमतिप्राप्त गर्दा बखत कायम रहेको औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजमि प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहूलियत पाउने अवधि यस ऐनले प्रदान गरेको प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहूलियतभन्दा बढी अवधिको भएमा वा यस ऐन बमोजमि त्यस्तो प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहूलियत नपाउने भएमा तत्काल प्रचलित औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी कानून बमोजमिको प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहूलियत पाउनेछ । (४) उद्योगहरूलाई उपलब्ध गराइने प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहूलियत सम्बन्धी प्रक्रिया तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३४. राष्ट्रियकरण वा अधगिरहण नगरिने: (१) यस ऐन बमोजमि दर्ता भएको कुनै पनउद्योग राष्ट्रियकरण गरिने छैन । (२) कुनै पनउद्योगलाई सार्वजनिक प्रयोजनको लागि बाहेक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा अधगिरहण गरिने छैन । सार्वजनिक प्रयोजनको लागि अधगिरहण गर्नु पर्दा प्रचलित कानून बमोजमिको उचित प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्नेछ । ३५. औद्योगिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था: प्रचलित कानून बमोजमि स्थापना भएको उद्योगलाई आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारले तोकिए बमोजमि औद्योगिक सुरक्षा उपलब्ध गराउनेछ । ३६. प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहूलियतको दुरुपयोग गर्न नहुने: (१) यस ऐन बमोजमि उद्योगले प्राप्त गर्ने प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहूलियत जुन प्रयोजनका लागि दिइएको हो सोही प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्नु पर्नेछ । (२) कुनै उद्योगले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत हुने कुनै कार्य गरेमा त्यस्तो उद्योगलाई यस परिच्छेद बमोजमिको प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहूलियत प्रदान गरिने छैन । परिच्छेद-६ । एकल बनिदु सेवा केन्द्र सम्बन्धी व्यवस्था ।

३७. एकल बनिदु सेवा केन्द्रको स्थापना: (१) यस ऐन तथा प्रचलित अन्य कानून बमोजमि उद्योग वा लगानीकर्ताले पाउने सेवा, प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहूलियत सरल एवं सहज प्रक्रियाद्वारा र नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबाट सम्पादन गरिने कार्यहरू समयमै एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउने तथा उद्योग स्थापनाको अनुमति, दर्ता, विस्तार तथा खारेजीसम्मका उद्योग प्रशासन सम्बन्धी सेवाहरू प्रवाह गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले तोकिए बमोजमि एकल बनिदु सेवा केन्द्रको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको एकल बनिदु सेवा केन्द्र रहने स्थान, केन्द्रका माध्यमबाट उद्योगहरूलाई पुर्याइने सेवा, केन्द्रमा रहने निकायगत प्रतिनिधित्व तोकिए बमोजमि हुनेछ । (३) एकल बनिदु सेवा केन्द्रमा निकायगत प्रतिनिधित्वको लागि सम्बन्धित निकायले आवश्यक सङ्ख्यामा कर्मचारी खटाउनु पर्नेछ । त्यसरी खटाउँदा त्यस्तो कर्मचारीलाई प्रचलित कानूनको अधीनमा रही अधिकारप्राप्त अधिकारीले आवश्यक अधिकारसमेत प्रत्यायोजन गर्नु पर्नेछ । (४) एकल बनिदु सेवा केन्द्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । (५) उपदफा (१) बमोजमि एकल बनिदु सेवा केन्द्रको स्थापना नभएसम्मको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी एकल बनिदु सेवा सञ्चालन समिति गठन गर्नेछ । ३८. एकल बनिदु सेवा केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) एकल बनिदु सेवा केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) प्रचलित कानून बमोजमि कम्पनी, फर्म वा उद्योगको दर्ता, अनुमति वा इजाजत, नवीकरण, कारोबार अनुमति, क्षमतावृद्धि र कम्पनी, फर्म वा उद्योगको खारेजी (दामासाही बाहेक) लगायतका उद्योग तथा व्यवसाय प्रशासनसँग सम्बन्धित कार्य गर्ने, । (ख) प्रचलित कानून बमोजमि विदेशी लगानीको स्वीकृतिसम्बन्धी कार्य गर्ने, । (ग) प्रचलित कानून बमोजमि श्रम स्वीकृति र कार्य सहमतिसम्बन्धी कार्य गर्ने, । (घ) प्रचलित कानून बमोजमि भसिा सुविधा सम्बन्धी कार्य गर्ने, । (ङ) प्रचलित कानून बमोजमि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्य गर्ने, । (च) उद्योगलाई आवश्यक पर्ने वदियुत, पानी, सञ्चारका साधन, जग्गा, सडक जस्ता पूर्वाधार सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने तथा अन्य निकायहरूबीच सम्पर्क बनिदु (फोकल प्इन्ट) सम्बन्धी कार्य गर्ने, । (छ) प्रचलित कानून बमोजमि उद्योग एवं लगानीकर्तालाई प्राप्त हुने प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहूलियत प्रदान गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट भएका नरिणय कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने, । (ज) प्रचलित कानून बमोजमि विदेशी मुद्रा वनिमिय स्वीकृतिसम्बन्धी कार्य गर्ने, । (झ) प्रचलित कानून बमोजमि स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गर्ने, । (ञ) वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग र भन्सार विभागबाट प्रदान हुने निकासी, पैठारी सङ्केत नम्बर लनि कार्य र वण्डेड वेयर हाउसको सहजीकरण सम्बन्धी कार्य गर्ने, ।

(ट) बोर्डले आफ्ना काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत प्रत्यायोजन गरेका कार्यहरू गर्ने, । (ठ) उद्योगलाई आवश्यक पर्ने खानी लगायतका निकायगत स्वीकृति आवश्यक पर्ने विषयमा नविदन लई स्वीकृतिपत्र उपलब्ध गराउन निकायगत समन्वय गर्ने, । (ड) उद्योग व्यवसाय दर्ताका लागि आवश्यक पर्ने कागजात पहिचान गरी वदियुतीय स्वरुपमा लनि र सबै निकायमा वदियुतीय प्रणालीबाट अन्तरनिकायले प्रयोग गर्ने गरी प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने, । (ढ) उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्तमा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने, लजिमा जग्गा उपलब्ध गराउन सहयोग गर्ने र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उपलब्ध गराउन आवश्यक समन्वय गर्ने, । (ण) आयात अनुमति लनि पर्ने मालवस्तु भएमा प्रचलित कानून बमोजमि अनुमति दिनि वा सोको लागि सफिरसि गर्ने, । (त) लगानी पोर्टलको स्थापना र सञ्चालन गरी लगानी सम्बन्धी सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउने, । (थ) उद्योग व्यवसायलाई आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका सफिरसि तथा सहजीकरणको कार्य गर्ने, । (द) मन्त्रालय र बोर्डको नरिणय वा नरिदेशन कार्यान्वयन गर्ने गराउने, । (ध) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकदिएका । अन्य कार्यहरू गर्ने । (२) यस दफा बमोजमि एकल बनिदु सेवा केन्द्रले गरेको नरिणय

सम्बन्धति नकियाले कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । (३) एकल बनिदु सेवा केन्द्रको सञ्चालन, व्यवस्थापन एवं सो केन्द्रबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा तथा सहूलियत र सोको प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजमि हुनेछ । परचिछेद-७ । रुग्ण उद्योग सम्बन्धी व्यवस्था । ३९. रुग्ण उद्योगको पहिचान: (१) उद्योगले आफ्ना व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गरेको मतिदिखि न्यूनतम पाँच वर्षसम्म सञ्चालनमा रही उद्योगको आफ्नै नयितवश वा व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारणले नभई काबुबाहिरको परस्थितिपरी लगातार पछिल्ला तीन वर्षसम्म उद्योगको जडति क्षमताभन्दा तीस प्रतिशत वा सोभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भई सो तीन वर्षको अवधिमि लगातार घाटामा सञ्चालनमा रहेको उद्योगलाई तोकिए बमोजमिको मापदण्डका आधारमा तोकिए बमोजमिको कार्यवधि अपनाई नेपाल सरकारले रुग्ण उद्योगको रुपमा घोषणा गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा झिकिएको । उद्योगले पेश गरेको स्कीम वा परियोजना प्रस्ताव तथा मन्त्रालयबाट भएको अध्ययनबाट नशिचति छुट, सुविधा वा सहूलियत उपलब्ध गराउँदा पुनः सञ्चालनमा आउन सक्ने देखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो उद्योगको पुनरुत्थान, पुनर्नर्माण तथा व्यवस्थापन गर्न नशिचति अवधिका लागि तोकिए बमोजमिको छुट, सुविधा वा सहूलियत उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजमि नेपाल सरकारबाट रुग्ण घोषित भएको उद्योगको सञ्चालनको लागि लगानीकर्ताको सहमतमि कुनै सहकारी संस्थाले सञ्चालनको प्रस्ताव गरेमा त्यस्तो सहकारी संस्थाको क्षमता उपयुक्त र सम्भाव्यता समेत हेरी तोकिएको शर्तहरूको अधनिमा रही त्यस्तो सहकारी संस्थामार्फत उद्योग सञ्चालन गराउन सकिनेछ । ४०. रुग्ण उद्योगको वर्गीकरण: दफा ३९ बमोजमि पहिचान भएका उद्योगहरूलाई तोकिए बमोजमिको मापदण्डका आधारमा पूर्ण रुग्ण, रुग्ण र रुग्ण उन्मुख उद्योगका रुपमा वर्गीकरण गरी त्यस्ता उद्योगहरूको व्यवस्थापनका लागि तोकिए बमोजमि आवश्यक व्यवस्था गर्न सकिनेछ । ४१. रुग्ण उद्योग सम्बन्धी सुविधा, सहूलियत तथा छुट: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ३९ बमोजमि रुग्ण उद्योगको रुपमा पहिचान भएको वा दफा ४० बमोजमि वर्गीकरण गरिएको उद्योगले त्यस्तो उद्योगको वसितार, पुनर्संरचना वा विविधिकरणका लागि आयात गर्ने मेसिनरी औजार वा उपकरणमा नेपाल सरकारले महसुल, शुल्क वा करमा पूर्ण वा आंशिक छुट दनि सक्नेछ । ४२. रुग्ण उद्योग सम्बन्धी संस्थागत व्यवस्था: (१) यस परचिछेद बमोजमि रुग्ण उद्योगको पहिचान, वर्गीकरण, पुनरुत्थान, पुनर्नर्माण र व्यवस्थापनका लागि सुझाव दनि नेपाल सरकारले सम्बन्धित क्षेत्रका वशिषज्ञ समेत रहेको समिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठित समितिको संरचना, काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । परचिछेद-८ । सजाय र पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था । ४३. सजाय: (१) कसैले दफा ३ बमोजमि उद्योग दर्ता नगराई उद्योग सञ्चालन गरेको पाइएमा उद्योग दर्ता गर्ने आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधति । नकियाले देहाय बमोजमिको जरविना गर्न सक्नेछ:- । (क) आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधति । लघु उद्यम र घरेलु उद्योगको हकमा पाँच हजार रूपैयाँ, । (ख) आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा झिकिएको । साना उद्योगको हकमा पच्चीस हजार रूपैयाँ, । (ग) मझौला उद्योगको हकमा पचास हजार रूपैयाँ, । (घ) ठूला उद्योगको हकमा एक लाख रूपैयाँ । (२) कुनै उद्योगले आफ्नो उद्देश्य विपरीत कार्य गरेमा उद्योग दर्ता गर्ने आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधति । नकियाले त्यस्तो उद्योगलाई देहाय बमोजमिको जरविना गर्न सक्नेछ:- । (क) लघु उद्यमको हकमा दुई हजार रूपैयाँसम्म जरविना गर्ने, । (ख) घरेलु तथा साना उद्योगको हकमा पचास हजार रूपैयाँसम्म जरविना गर्ने, । (ग) मझौला स्तरको उद्योग भए एक लाख रूपैयाँसम्म जरविना गर्ने, । (घ) ठूला स्तरको उद्योग भए पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरविना गर्ने । (३) कुनै उद्योगले दफा ९ बमोजमि तोकिएको अवधभित्र उद्योग सञ्चालन वा आफ्नो व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गरेको जानकारी नदिएमा उद्योग दर्ता गर्ने आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधति । नकियाले देहाय बमोजमिको जरविना गर्नेछ:- ।

(क) लघु उद्यमको हकमा प्रत्येक छ महिनाको लागि दुई हजार रूपैयाँ, । (ख) घरेलु तथा साना उद्योगको हकमा प्रत्येक छ महिनाको लागि दश हजार रूपैयाँ, । (ग) मझौला तथा ठूला उद्योगको हकमा प्रत्येक छ महिनाको लागि पच्चीस हजार रूपैयाँ । (४) कुनै उद्योगले दफा ११ बमोजमि स्वीकृत निलाई उद्योगको स्थानान्तरण गरेमा वा दफा १२ बमोजमि स्वीकृत निलाई पूँजी वृद्धि, क्षमता वृद्धि, उद्देश्य थप वा परिवर्तन गरेमा उद्योग दर्ता गर्ने आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधति । नकियाले देहायको कुनै जरविना गर्न सक्नेछ:- । (क) लघु उद्यमको हकमा पाँच हजार रूपैयाँ, । (ख) घरेलु तथा साना उद्योगको हकमा पच्चीस हजारदेखि पचास हजार रूपैयाँसम्म, । (ग) मझौला र ठूला उद्योगको हकमा एक लाखदेखि तीन लाख रूपैयाँसम्म, । (घ) दफा ८ बमोजमि अनुमत आवश्यक पर्ने उद्योगको हकमा खण्ड (ख) वा (ग) बमोजमि लाग्ने जरविनामा शतप्रतिशत थप जरविना । (५) कुनै उद्योगले दफा १३ बमोजमि तोकिएको विवरण तोकिएको अवधभित्र उपलब्ध नगराएमा

उद्योग दर्ता गर्ने निकायले त्यस्तो उद्योगलाई देहायबमोजमिको जरविना गर्न सक्नेछः- । (क) लघु उद्यमलाई एक हजार रूपैयाँ, । (ख) घरेलु तथा साना उद्योगलाई पाँच हजार रूपैयाँ, । (ग) मझौला उद्योगलाई दश हजार रूपैयाँ, । (घ) ठूला उद्योगलाई पच्चीस हजार रूपैयाँ । (६) कुनै उद्योगले दफा ३६ विपरीत हुने गरी कुनै कार्य गरेमा उद्योग दर्ता गर्ने आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । निकायले त्यस्तो उद्योगलाई उपलब्ध गराएको प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहूलियत जुनसुकै बखत रोकका गर्न, त्यस्तो प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहूलियत बराबरको रकम असूल गर्न वा सो बराबरको रकम जरविना गर्न सक्नेछ । (७) कुनै उद्योगले दफा ५४ बमोजमि व्यावसायिक सामाजिक जमिमेवारी बहन नगरेमा उद्योग दर्ता गर्ने आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । निकायले त्यस्तो उद्योगको वार्षिक खुद मुनाफाको एक दशमलव पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकम जरविना गर्न सक्नेछ । त्यस्तो जमिमेवारी एक आर्थिक वर्षभन्दा बढी अवधामि बहन नगर्ने उद्योगलाई प्रतिवर्ष वार्षिक खुद मुनाफाको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले थप जरविना गरिनेछ । (८) कुनै उद्योगले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजमि पालना गर्नु पर्ने शर्त वा उद्योग दर्ता गर्ने आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । निकायले समय-समयमा दिएको निर्देशन पालना नगरेमा त्यस्तो उद्योगलाई उद्योग दर्ता गर्ने निकायले देहाय बमोजमिको जरविना गर्न सक्नेछः- । (क) लघु उद्यमको हकमा पाँच हजार रूपैयाँसम्म, । (ख) घरेलु तथा साना उद्योगको हकमा पचास हजारदेखि एक लाख पचास हजार रूपैयाँसम्म, । (ग) मझौला उद्योगको हकमा एक लाख पचास हजारदेखि तीन लाख रूपैयाँसम्म, । (घ) ठूला उद्योगको हकमा दुई लाख पचास हजारदेखि तीन लाख रूपैयाँसम्म ।

(९) यस दफामा लेखिएदेखि बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत अन्य कुनै काम गर्ने उद्योगलाई उद्योग दर्ता गर्ने आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । निकायले देहाय बमोजमिको जरविना गर्न सक्नेछः- । (क) लघु उद्यम भए पन्ध्र हजार रूपैयाँसम्म, । (ख) घरेलु तथा साना उद्योग भए पन्ध्र हजारदेखि तीस हजार रूपैयाँसम्म, । (ग) मझौला उद्योगको हकमा तीस हजारदेखि पचास हजार रूपैयाँसम्म, । (घ) ठूला उद्योग भए पचास हजार देखि एक लाख रूपैयाँसम्म । (१०) यस दफा बमोजमिको जरविना लगाउँदा दफा ८ बमोजमि अनुमति लिनु पर्ने कुनै उद्योगको हकमा यस दफा बमोजमि लाग्ने जरविनाको पचास प्रतिशत थप जरविना लाग्नेछ । (११) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट दर्ता तथा नियमन हुने उद्योगलाई जरविना तथा कारबाही गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय कानूनले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । ४४. सरकारी बाँकी सरह असूल गरिने: यस ऐन बमोजमि लागेको जरविना रकम प्रचलित कानून बमोजमि सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिनेछ । ४५. सफाई पेश गर्ने मौका दिने: यस परिच्छेद बमोजमि कुनै उद्योगलाई सजाय गर्दा सफाई पेश गर्ने मनासबि माफकिको मौका दनु पर्नेछ । ४६. पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यस परिच्छेद बमोजमि भएको सजायको आदेश उपर चर्चित नबुझेमा सजायको जानकारी पाएको मितिलि पैतीस दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । (२) स्थानीय तहको उद्योग दर्ता गर्ने निकायबाट भएको निर्णयको हकमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा र प्रदेशको उद्योग दर्ता गर्ने निकाय र विभागबाट भएको सजायको हकमा सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सकिनेछ । परिच्छेद-९ । विविधि । ४७. विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था: औद्योगिक क्रियाकलापलाई सघन रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि आर्थिक क्षेत्र, अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र, नरियात प्रवर्धन क्षेत्र, नरियात प्रशोधन क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष व्यापारिक क्षेत्र, पर्यटकीय वा अन्य कुनै क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित कानून बमोजमि हुनेछ । ४८. नेपाल व्यवसाय मञ्च सम्बन्धी व्यवस्था: (१) उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित नीति एवं कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, समन्वय तथा सहजीकरण सम्बन्धी विषयमा सार्वजनिक र नजि क्षेत्रबीच नियमिति संवाद एवं सहकार्यलाई प्रवर्धन गर्न, उद्योग व्यवसाय सञ्चालन र लगानी अभिवृद्धिमा आउने बाधा, अवरोध तथा समस्याको पहिचान गरी सरकारलाई आवश्यक सुझाव तथा सफारसि गर्न, त्यस्ता सफारसिहरूको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न सघाउन र सार्वजनिक एवं नजि क्षेत्रबीच नियमिति, परिणाममुखी र पारदर्शी संवादका लागि संस्थागत आधार प्रदान गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले नजि क्षेत्रको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपाल व्यवसाय मञ्चको गठन गर्न सक्नेछ ।

(२) नेपाल व्यवसाय मञ्चको गठन, संरचना, काम, कर्तव्य र अधिकार तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ४९. औद्योगिक जनशक्ति: (१) उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति नेपाली नागरिकबाट पूर्ति गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रियस्तरको पत्रकामा विज्ञापन प्रकाशन गर्दा पनि उद्योगको लागि चाहिने कुनै खास सीप वा दक्षता भएको जनशक्ति नेपाली नागरिकमध्येबाट उपलब्ध हुन नसकेमा वा उच्च व्यवस्थापन तहको पदमा उपदफा (३) बमोजमि विभागको सफारसिमा श्रम सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजमि श्रम स्वीकृति लिई बढीमा पाँच वर्षसम्मको लागि त्यस्तो उद्योगले विदेशी नागरिक नयुक्त गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि उद्योग दर्ता गर्ने निकायले सफारसि गर्दा त्यस्तो उद्योगले माग गरे बमोजमिको सीप वा दक्षता भएको जनशक्ति नेपाली नागरिकबाट पूर्ति गर्नु पर्याप्त गरेको, त्यस्तो सीप वा दक्षता भएको जनशक्ति उद्योगलाई आवश्यक भएको र त्यस्तो जनशक्ति नेपालमा उपलब्ध हुन नसकेको यकिन गरी श्रम विभागमा श्रम स्वीकृतिको लागि सफारसि गर्नु

पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि नयुक्त गरिएको वदिशी नागरिक वशिष्ट प्रकारको प्रावधिक भई त्यस्तो जनशक्त नेपालभित्र उपलब्ध हुन नसक्ने भएमा उपदफा (३) बमोजमि स्वीकृत लिई त्यस्तो जनशक्तलाई थप दुई वर्षसम्मको लागि पुनः नयुक्त गर्न सकिन्छ । (५) उपदफा (२) बमोजमि कुनै उद्योगमा वदिशी नागरिक नयुक्त भएमा नजिले प्राप्त गरेको पारिश्रमिकको सत्तरी प्रतिशत रकम परिवर्तयि वदिशी मुद्रामा नेपालबाहिर लैजान पाउनेछ । (६) उद्योगमा कार्यरत श्रमिकले उद्योगको सञ्चालन तथा त्यसको उत्पादनमा बाधा अवरोध पुग्ने गरी कुनै प्रकारका गतिविधि गर्न पाउने छैनन् । उद्योगमा कार्यरत श्रमिकले आफ्ना मागहरू प्रचलित श्रम सम्बन्धी कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पूरा गरी शान्तपूर्ण ढङ्गले व्यवस्थापन समक्ष राखी आपसी समझदारीमा समाधान गर्नु पर्नेछ । (७) उद्योगमा काम गर्ने श्रमिक र उद्योगबीच उत्पन्न व्यक्तित्व वा सामूहिक विवादको समाधान श्रम सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजमि गरिन्छ । (८) श्रमिकको कारणबाट उद्योग सञ्चालन तथा त्यसको उत्पादनमा बाधा वा अवरोध पुग्ने गरी कुनै प्रकारका गतिविधि भई उद्योग बन्द भएमा त्यसरी उद्योग बन्द गर्ने वा काम नगर्ने श्रमिक तथा कर्मचारीलाई त्यसरी काम नगरेको अवधिभरको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन सम्बन्धित उद्योग वा प्रतिष्ठान बाध्य हुने छैन । ५०. लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । करार गरी उत्पादन गर्न सक्ने: (१) समान उद्देश्य लिई प्रचलित कानून बमोजमि दर्ता भएका उद्योग, फर्म, कम्पनी वा प्रतिष्ठानले एकआपसमा करार (कन्ट्याक्ट) वा उपकरार (सब-कन्ट्याक्ट) गरी वस्तु वा सेवाको उत्पादन गर्न वा गराउन सक्नेछन् । (२) कुनै नरियातमूलक उद्योगको लागि तोकिए बमोजमिको मापदण्ड पूरा गरी उपदफा (१) बमोजमि करार (कन्ट्याक्ट) वा उपकरार (सब-कन्ट्याक्ट) का आधारमा निश्चित परिमाणमा वस्तु वा सेवाको उत्पादन गरदिएमा त्यस्तो उद्योगलाई पनितोकिए बमोजमिको प्रोत्साहन, छुट, सुविधा र सहूलियत उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।

(३) करार (कन्ट्याक्ट) वा उपकरार (सब-कन्ट्याक्ट) गरी उत्पादन गर्न सकिने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ५१. औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्धन कोष: (१) नेपाल सरकारले मुलुकको औद्योगिक लगानी प्रवर्धन तथा संरक्षणका लागि एक औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्धन कोष स्थापना गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा देहाय बमोजमिको रकम रहनेछ:- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) स्वदेशी संघ, संस्था वा व्यक्तबाट प्राप्त रकम, । (ग) यो ऐन प्रारम्भ हुँदा बखत कायम रहेका लघु, घरेलु तथा साना उद्यम विकास कोष, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग कर्जा प्रवाह कोष, प्रवर्धित विकास कोष, महिला उद्यमशीलता विकास कोष, जोखिम पूँजी (भेञ्चर क्यापिटल) कोष, रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापन कोष र औद्योगिक लगानी संरक्षण तथा प्रवर्धन कोषबाट भएको लगानी फर्तिता बापत प्राप्त वा त्यस्तो कोषमा रहेको रकम, । (घ) वदिशी सरकार, अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाबाट प्राप्त हुने द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय अनुदान वा सहयोग रकम, । तर वदिशी सरकार, अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाबाट अनुदान वा सहयोग प्राप्त गर्नुअघि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृत लिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको कोषको रकम देहायको कार्यमा खर्च गर्न सकिन्छ:- । (क) लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योग विकास, । (ख) प्रवर्धित विकास, । (ग) औद्योगिक प्रवर्धन, । (घ) रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापन, । (ङ) महिला उद्यमशीलता विकास । (४) कोषको रकम उपदफा (३) बमोजमिको कार्यमा खर्च गर्दा कोषको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको अधीनमा रही लगानी तथा खर्च गर्नु पर्नेछ । (५) कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ५२. प्रदेश औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्धन कोष: (१) प्रदेश सरकारले प्रदेशको औद्योगिक लगानी प्रवर्धन तथा संरक्षणका लागि एक प्रदेश औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्धन कोष स्थापना गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि स्थापना हुने कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रदेश कानून बमोजमि हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको कोषको रकम दफा ५१ को उपदफा (३) मा उल्लिखित कार्यमा खर्च गर्न सकिन्छ । ५३. दोहोरो सुविधा प्रदान गर्न नहुने: (१) यस ऐन वा प्रचलित कानून बमोजमि नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले कुनै उद्योगलाई सेवा, सुविधा वा सहूलियत प्रदान गर्दा दोहोरो पर्ने गरी कुनै सेवा, सुविधा वा सहूलियत प्रदान गर्न हुँदैन । (२) नेपाल सरकारले यस ऐन बमोजमि कुनै उद्योगलाई प्रदान गरेको सेवा, सुविधा वा सहूलियतको जानकारी त्यस्तो उद्योग रहेको प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायलाई र प्रदेश सरकारले प्रदेश कानून बमोजमि कुनै उद्योगलाई प्रदान गरेको सेवा, सुविधा वा सहूलियतको जानकारी विभागलाई दनु पर्नेछ ।

५४. व्यावसायिक सामाजिक जम्मेवारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) मझौला, ठूला उद्योग वा वार्षिक पन्ध्र करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार हुने घरेलु वा साना उद्योगले व्यावसायिक सामाजिक जम्मेवारी बहन गर्ने प्रयोजनको लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा वार्षिक खुद मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम छुट्याउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि छुट्याइएको रकम वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम बनाई तोकिए बमोजमिको क्षेत्रमा खर्च गर्नु पर्नेछ । (३) उद्योगले उपदफा (२) बमोजमि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरेको कार्यक्रम र त्यस्तो कार्यक्रममा खर्च गरेको रकमको विवरण आर्थिक वर्ष व्यतति भएको छ महिनाभित्र सम्बन्धित उद्योग दर्ता गर्ने निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि व्यावसायिक सामाजिक जम्मेवारीका लागि छुट्याएको रकम आयकर प्रयोजनार्थ खर्च कट्टी गर्न पाइनेछ । ५५. उद्योग ग्राम, औद्योगिक क्लस्टर, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र वा औद्योगिक करिडोर घोषणा गर्न सक्ने: (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी औद्योगिक विकासका लागि प्रयाप्त सम्भावना र अवसर

उपलब्ध रहेको देशको कुनै भाग वा स्थानलाई मापदण्ड बनाई उद्योग ग्राह, औद्योगिक क्लष्टर, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र वा औद्योगिक करिडोर घोषणा गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि घोषणा गरिएका उद्योग ग्राह, औद्योगिक क्लष्टर, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र वा औद्योगिक करिडोर यो ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजमि अन्य उद्योगले पाउने सेवा, सुविधा तथा सहूलियत उपलब्ध गराइनेछ । ५६. भवन बनाउन वा बस्ती बसाउन नहुने: (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्थापना हुने उद्योग ग्राह, औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रको नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्र र दूरीभित्र कुनै पनिकिसिमिको आवासीय भवन वा अन्य भवन बनाउन वा बस्ती बसाउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि तोकिएको क्षेत्र र दूरीभित्र रहेको कसैको नजिी जग्गामा आवासीय भवन वा अन्य भवन वा बस्ती बसाउन नदिएको कारणबाट हानानोक्सानी पुग्न जाने भएमा नेपाल सरकारले तोकिएको म्यादभित्र तोकिए बमोजमिको प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई मनासबि क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ । ५७. वदियुतीय माध्यमको प्रयोग गर्न सक्ने: उद्योग दर्ता गर्ने नकियाले यस ऐन बमोजमि उद्योग प्रशासन सम्बन्धी तोकिए बमोजमिका काम कारबाहीलाई सरल र सहज बनाउन वदियुतीय कारोबार सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजमि वदियुतीय माध्यमबाट सम्पादन गर्न सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

५८. स्वचालित स्वीकृत प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था गर्न सक्ने: (१) नेपाल सरकारले उद्योग प्रशासन सम्बन्धी प्रक्रियालाई सरल, सहज र अनुमानयोग्य बनाउन यस ऐन तथा प्रचलित अन्य कानून बमोजमि उद्योग दर्तादेखि खारेजीसम्मका प्रक्रिया सम्बन्धी सेवाहरू, उद्योगको कसिमि, उद्योगको प्रकृति वा लगानीको सीमा लगायतका वषियहरू तोकिी स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) बाट कार्यान्वयन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि स्वचालित स्वीकृत प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ५९. अख्तियारनामा दिन सक्ने: (१) यस ऐन बमोजमि कुनै उद्योग वा सो उद्योगमा स्वामित्व भएको व्यक्तिले आफूले गर्नु पर्ने केही वा सबै काम गर्नको नमितित कुनै व्यक्तिलाई अख्तियारनामा दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि दडिएको अख्तियारनामा बमोजमि काम गर्न त्यस्तो अख्तियारनामाको प्रतिलिपि नोटरी पब्लिकद्वारा प्रमाणित गराई उद्योग दर्ता गर्ने नकियामा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । उद्योग दर्ता गर्ने नकियाले आवश्यक ठानेमा त्यस्तो अख्तियारनामाको सककल हेर्न सक्नेछ । ६०. लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा झकिएको । ६१. स्थानीय तहले उद्योग प्रशासन सम्बन्धी कार्य गर्न सक्ने: लघु उद्यम तथा प्रदेश कानूनमा तोकिए बमोजमिको रकमसम्म स्थरि पूँजी भएका घरेलु तथा साना उद्योगको दर्ता, प्रशासन तथा नयिमन सम्बन्धी कार्य सङ्घीय तथा प्रदेश कानूनमा व्यवस्था भए बमोजमि स्थानीय तहले गर्न सक्नेछ । ६२. नविदन दिन सक्ने: बोर्ड, प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने वषियदेखि बाहेक यस ऐन बमोजमि नरिणय गर्नु पर्ने वा कार्य सम्पन्न गर्न तोकिएको अवधभित्र कार्य सम्पन्न नभएमा मर्का पर्ने पक्षले मन्त्रालय समक्ष नविदन दिन सक्नेछ । ६३. अधिकार प्रत्यायोजन: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमावली बमोजमि बोर्डलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार बोर्डले आवश्यकता अनुसार मन्त्रालयको सचवि, वभागको महानरिदेशक वा नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कति अधिकृत कर्मचारी वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमावली बमोजमि वभागलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कति कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ६४. बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार: यस ऐनको कार्यान्वयन गर्दा कुनै बाधा अड्काउ परेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ । ६५. अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गर्न सक्ने: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना । प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यकता अनुसार हेरफेर, थपघट वा परिमार्जन गर्न सक्नेछ । ६६. यसै ऐन बमोजमि हुने: यस ऐनमा लेखिएको कुरामा यसै ऐन बमोजमि र अन्यमा प्रचलित कानून बमोजमि हुनेछ । ६७. नयिम बनाउने अधिकार: यस ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नयिम बनाउन सक्नेछ ।

६८. नरिदेशकिका, कार्यवधि वा मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्ने: (१) नेपाल सरकारले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमावलीको अधीनमा रही उद्योग प्रशासन सम्बन्धी काम कारबाहीलाई सहज र सरल बनाउन देहायका वषियमा आवश्यकता अनुसार नरिदेशकिका, कार्यवधि वा मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेछ:- । (क) उद्योग दर्ता तथा नयिमन, । (ख) स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न, । (ग) उद्योगलाई उपलब्ध गराइने प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहूलियत, । (घ) गुण उद्योग सम्बन्धी, । (ङ) औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक करिडोर, औद्योगिक क्लष्टर र औद्योगिक ग्राह सम्बन्धी, । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (ङ१) स्टार्टअप उद्यम दर्ता तथा नयिमन सम्बन्धी, । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (ङ२) उद्यम सम्बर्द्धन केन्द्र (बजिनेश इन्कुबेसन सेन्टर) स्थापना, सञ्चालन तथा नयिमन सम्बन्धी । (च) कोषको सञ्चालन र व्यवस्थापन, । (छ) सेवा प्रवाहमा वदियुतीय माध्यमको प्रयोग, । (ज) लगानी स्वीकृतिको स्वचालित प्रक्रिया, । (झ) नेपाल व्यवसाय मञ्चको कार्य सञ्चालन, । (ञ) एकल बनिदु सेवा केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी, । (ट) व्यावसायिक सामाजिक जम्मेवारी सम्बन्धी । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मन्त्रालयले वदियुतीय सेवा प्रवाहको प्रक्रिया समेतको सम्बन्धमा आवश्यक कार्यसञ्चालन कार्यवधि (स्ट्याण्डर्ड अपरेटिङ प्रोसडियोर) बनाई लागू गर्न सक्नेछ । ६९. खारेजी र बचाउ: (१) औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ खारेज गरिएको छ । (२)

औद्योगिकी व्यवसाय ऐन, २०७३ अन्तर्गत भए गरेका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू यसै ऐन बमोजमि भए गरेको मानिन्छ । अनुसूची-१ । (दफा ८ सँग सम्बन्धित) । अनुमति लिनु पर्ने उद्योगहरू । १. हातहतथार, गोलीगठ्ठा, बारूद वा वस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग, । २. सुरक्षात्मक छपाई (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ), मुद्रा तथा सकिका उत्पादन गर्ने उद्योग, । ३. चुरोट, बाँडी, खैनी, सगार तथा सुरतीजन्य पदार्थ मुख्य कच्चा पदार्थ हुने वस्तु एवं वदियुतीय चुरोट उत्पादन गर्ने उद्योग, । ४. माइक्रोब्रअरी, बयिर, मदरि वा मदरिजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग, । ५. ढुङ्गा गट्टी, बालुवा उत्खनन् प्रशोधन गर्ने उद्योग, । ६. रेडियो सञ्चार सम्बन्धी उपकरण उत्पादन गर्ने उद्योग, । ७. बहुमूल्य खनजि तथा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन् जस्ता उद्योग, । ८. लक्विफाइड पेट्रोलियम ग्यास (एल.पी.जी.) रफिलिङि गर्ने उद्योग, । ९. ड्रोन् उत्पादन वा ड्रोन्को माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने सबै प्रकारका उद्योग, । १०. प्रचलति कानून बमोजमि अनुमति लिनु पर्ने अन्य उद्योग । अनुसूची-२ । (दफा १७ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) सँग सम्बन्धित) । घरेलु उद्योग । १. हात वा खुट्टाले चलाउने र अर्धस्वचालति तान (ह्याण्ड लूम, पेडल लूम, सेमी-अटोमेटिक लूम), कपडा बेर्ने (न्यापडिङ), परम्परागत प्रवधिबाट गरनि रङ्गाइ, छपाइ, सल्लाई (तयारी पोशाक बाहेक) र बुनाइ, ।

२. ऊन र रेशममा आधारति हाते बुनाइका राडी, पाखी, गलैचा, पशमिना, पोशाक, हातेकागज र सोमा आधारति वस्तु, । ३. परम्परागत कलामा आधारति वस्तु, । ४. परम्परागत मूर्तकिला, । ५. तामा, पतितल, ढलौट, काँस र जर्मनसलिभर जस्ता धातुबाट हस्तनर्मि भौडा वर्तन तथा हस्तकलाका सामान, । ६. फलामबाट बनेका हस्तनर्मि भौडा वर्तन तथा घरायसी प्रयोगका चक्कु, चुलेसी, खुकुरी, हँसिया, कुटो, कोदालो जस्ता परम्परागत औजारहरू, । ७. सुन वा चाँदीबाट हस्तनर्मि गरगहना, वस्तु, भौडा वर्तनहरू (बहुमूल्य, अर्ध-बहुमूल्य तथा साधारण पत्थर जडान भएका समेत), । ८. स्वदेशमा उपलब्ध कमिति, अर्ध कमिति तथा साधारण पत्थर कटाई उद्योग, ग्रामीण ट्याननिडिङ/छालाबाट हस्त नर्मि वस्तुहरू, । ९. जुट, सवाइ घाँस, चोया, बाबयि, सुती धागो, अल्लो आदि प्राकृतिक रेशमा आधारति उद्योग, । १०. पत्थरकला (ढुङ्गा कुँदर बनाइएका सामानहरू), । ११. पौभा, थाङ्का चित्र र अन्य परम्परागत चित्रकला, । १२. मुकुन्डो (मास्क) तथा परम्परागत संस्कृति दर्शाउने पुतली र खेलौना, । १३. परम्परागत संस्कृति, बाजागाजा र कला दर्शाउने वभिनि प्रकारका हस्तकलाका वस्तु, । १४. काठ, हाड तथा सडि, माटो, चट्टान र खनजिका कलात्मक वस्तुहरू, सेरामक्स तथा माटाका भौडाकुँडा, । १५. हातले छापने ईटा उद्योग । अनुसूची-३ । (दफा १७ को उपदफा (२) को खण्ड (क) सँग सम्बन्धित) । ऊर्जामूलक उद्योग । १. जलस्रोत, वायु, सौर्यशक्ति, कोइला, प्राकृतिक तेल र इन्धन वा ग्यास, बायोमास वा अन्य स्रोतहरूबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने उद्योग, त्यस्तो ऊर्जा उत्पादन गर्न प्रयोग गरनि मेसनि/उपकरण नर्मिण गर्ने उद्योग, । २. वदियुत् प्रसारण लाइन, । ३. वदियुत् वतिरण प्रणाली, । ४. बायो ग्यासमा आधारति ऊर्जा, । ५. चिनी उद्योगको सह-उत्पादनको रुपमा उत्पादन हुने वदियुत्तीय ऊर्जा, । ६. ऊर्जाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने । अनुसूची-४ । (दफा १७ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित) । कृषि तथा वन पैदावारमा आधारति उद्योग । १. फलफूल खेती वा फलफूल प्रशोधन, । २. खाद्यवस्तुको उत्पादन र प्रशोधन तथा भण्डारण, । ३. पशुपालन, पक्षीपालन (अस्ट्रचि समेत), पशुपक्षी प्रजनन, चल्ला काढ्ने व्यवसाय र मासु उत्पादन तथा प्रशोधन, । ४. दूध उत्पादन तथा दुग्ध पदार्थ प्रशोधन उद्योग (दुधजन्य परिकार उत्पादन समेत), । ५. मत्स्यपालन, माछाभुरा उत्पादन, प्रशोधन एवं प्याकेजिङ, । ६. कृषि उपज प्रमुख कच्चापदार्थ हुने पशुपक्षीको दाना उत्पादन उद्योग, । ७. रेशम खेती तथा रेशम प्रशोधन, । ८. चिया बगान, चिया प्रशोधन, । ९. कफी खेती, कफी प्रशोधन, । १०. जडबुटी खेती, जडबुटी प्रशोधन, । ११. तरकारी बीउ बजिन उत्पादन, । १२. तरकारी खेती, तरकारी प्रशोधन, । १३. हरति गृह (ग्रनि हाउस) स्थापना र सञ्चालन, । १४. मौरीपालन (मौरी प्रजनन, मह उत्पादन र प्रशोधन), । १५. पुष्प खेती, पुष्प प्रशोधन (माला बनाउने, सजावट गर्ने, गुच्छा बनाउने र बीउ बजिन उत्पादन समेत), । १६. नर्सरी व्यवसाय, वनस्पति उद्यान स्थापना, संरक्षण तथा व्यवस्थापन, वनस्पति प्रजनन व्यवसाय (टसियु कल्चर समेत), ।

१७. रबर खेती, रबरको प्रारम्भिक प्रशोधन र सञ्चालन, । १८. शीत भण्डार, कृषि बजार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, । १९. सामुदायिक, कबुलयित, साझेदारी, नजिी वन तथा कृषि वनको स्थापना र व्यवस्थापन, अन्य गैर काष्ठजन्य वन पैदावार, । २०. नगदेबालीको व्यावसायिक खेती तथा प्रशोधन (जस्तै: उखु, कपास, सनपाट, सजविन, स्वीट सरघम, स्टेभिया रेवौडिएन, सुरती, जुट, अलैची, अदुवा, केशर, तेलहन, मसला बाली, दलहन आदि तथा तनिको बीउ उत्पादन), । २१. बेत, बाँस खेती, बेत बाँस तथा अन्य प्राकृतिक रेसाजन्य उत्पादनहरू, । २२. बीउ बजिन प्रशोधन, । २३. सःमलि, फर्नचिर लगायतका काष्ठ उद्योग, । २४. पार्केटिङ, सजिनडिङ, ट्रिटिमेण्ट प्लान्ट, प्लाइउड, कम्पोजिट, बोर्ड जस्ता काष्ठजन्य उद्योग, । २५. कागज, रेजनि लगायत अन्य गैर काष्ठजन्य वन पैदावारमा आधारति उद्योग, । २६. च्याउ, नयाँ प्रवधिद्वारा बरुवा उत्पादन गर्ने उद्योग (टसियुकल्चर), एग्रोफरेस्ट, । २७. कपास खेती, कपास र कपासको बीउ उत्पादन तथा प्रशोधन गर्ने, । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । २८. कृषि प्रवधिति तथा यान्त्रिकीकरण । अनुसूची-५ । (दफा १७ को उपदफा (२) को खण्ड (ङ) सँग सम्बन्धित) । पूर्वाधार उद्योग । १. सडक, पुल, सुरङ्ग, । २. रोपवे, रेलवे, ट्राम, ट्रलबिस, मोनोरेल र स्लाईडिङकार, । ३. हवाई धावन मार्ग/वमिनस्थल, । ४. औद्योगिक संरचना एवं पूर्वाधार कम्प्लेक्स, । ५. सभा सम्मेलन केन्द्र, । ६. खानेपानी आपूर्ति तथा वतिरण, । ७. सँचाइ पूर्वाधार, । ८. खेलकुद गृह, रङ्गशाला, । ९. सवारी पार्कडिङ स्थल,

पार्कडिङ गृह, । १०. नरियात प्रशोधन क्षेत्र, । ११. वशिष आर्थिक क्षेत्र, । १२. कार्गो कम्प्लेक्स, । १३. प्रदूषति पानी प्रशोधन उद्योग (वेष्ट वाटर ट्रिटमेण्ट प्लान्ट), । १४. टेलिफोन टावर, अप्टिकल फाइबर नेटवर्क, भू-उपग्रह, भू-उपग्रह प्रसारण केन्द्र, । १५. घर तथा आवास भवन, । १६. फलिम सट्टि निर्माण, फलिम सट्टडियो निर्माण, । १७. व्यापारिक कम्प्लेक्स, । १८. नजि वेयर हाउस, । १९. इन्धन तथा ग्यास आपूर्तिको पाइप लाइन जडानको पूर्वाधारको निर्माण, व्यवस्था तथा सञ्चालन, । २०. ऊर्जा घर तथा ऊर्जा प्रसारण लाइनको पूर्वाधार निर्माण व्यवस्था तथा सञ्चालन । अनुसूची-६ । (दफा १७ को उपदफा (२) को खण्ड (च) सँग सम्बन्धति) । पर्यटन उद्योग । १. पर्यटक आवास, मोटेल, होटल, रजिोर्ट, बार तथा रेष्टुराँ, । २. ट्राभल एजेन्सी, टुर अपरेटर, हलिडिङ सेण्टर, क्यासिनो, मसाज, स्पा, । ३. साहसकि पर्यटन: ट्रेकिङ, स्कडिङ, प्याराग्लाइडिङ, वाटर रयाफ्टिङ, हट एयर ब्यालुनडिङ, क्यानोनडिङ, प्यारासेलडिङ, घोडचढी, हात्तीचढी, बज्जी जम्पडिङ, हमिल आरोहण, जपिफ्लायर, अल्ट्राग्लाइड, स्काइडाइभिङ, स्काइडाइभिङ र यस्तै प्रकारका अन्य साहसकि खेल, । ४. केबुलकारको निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने उद्योग, । ५. गल्फ कोर्स, पोली, पोनी ट्रेकिङ, पदयात्रा, साइक्लिङ, ।

६. ग्रामीण पर्यटन, होम स्टे तथा पर्यावरणीय पर्यटन, कृषिपर्यटन, । ७. सांस्कृतिक, धार्मिक, सभा सम्मेलन तथा खेलकुद पर्यटन, । ८. मनोरञ्जन पार्क, वाटर पार्क, । ९. वन्यजन्तु आरक्ष, । १०. संग्रहालय, । मिति २०७७ । ०४ । १९ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशति सूचनाद्वारा थपएको । ११. जलयात्रा (कुरुज), जलक्रडि (वाटर इन्टरटेनमेन्ट) तथा डुङ्गा सयर (बोटडिङ) गराउने । अनुसूची-७ । (दफा १७ को उपदफा (२) को खण्ड (छ) सँग सम्बन्धति) । सूचना प्रवधि, सञ्चार प्रवधि तथा सूचना प्रसारण प्रवधिमा आधारति उद्योग । खण्ड (क) । सूचना प्रवधि उद्योग: । (१) टेक्नोलोजी पार्क, । (२) आई.टी. पार्क, । (३) बायोटेक पार्क, । (४) सफ्टवेयर वकिस, । (५) कम्प्युटर तथा सोसँग सम्बन्धति सेवाहरू, । (६) तथ्याङ्क प्रशोधन, । (७) साइबर क्याफे, । (८) डिजिटल म्यापडिङ, । (९) बजिनेस प्रोसेस आउटसोर्सडिङ (बी.पी.ओ.), नलेज प्रोसेस आउटसोर्सडिङ (के.पी.ओ.), । (१०) डाटा सेण्टर, डाटा माइनडिङ, क्लाउड कम्प्युटिङ, । (११) डिजिटल सग्नेचर सर्टिफाइड एजेन्सी, । (१२) वेब पोर्टल, वेब डिजाइन सेवा, वेब होस्टिङ, अनलाइन वर्गीकृत वजिापन सेवा । खण्ड (ख) । सञ्चार प्रवधिमा आधारति उद्योग: । (१) इण्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर (आई.एस.पी.), । (२) टेलिफोन, मोबाइल फोन, मोबाइल स्याटेलाइट फोन अपरेटर सेवा, । (३) टेलिपीट सेवा, । (४) भू-उपग्रह (स्याटेलाइट) स्थापना एवं सञ्चालन, भू-उपग्रह प्रसारण केन्द्र स्थापना, भसियाट सेवा, । (५) ब्रोडब्याण्ड पूर्वाधार, टेलकिम टावर, अप्टिकल नेटवर्क, स्याटेलाइट नेटवर्क, । (६) सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन म्यासेज, भडियो कल, कन्फरेन्स । खण्ड (ग) । प्रसारण प्रवधिमा आधारति उद्योग: । (१) एफ.एम. रेडियो, डिजिटल रेडियो सेवा, । (२) डिजिटल भू-सतही टेलभिजिन, स्याटेलाइट टेलभिजिन, केबुल टेलभिजिन, । (३) आइ.पी. टेलभिजिन, अनलाइन सेवा, । (४) डिजिटल केबुल टेलभिजिन, नेटवर्क, डाइरेक्ट-टू-होम (डी.टी.एच.) स्याटेलाइट सेवा, एम.एम.डी.एस नेटवर्क, डिजिटल टेलभिजिन (डी.टी.टीभी) नेटवर्क, । (५) रेकर्डिङ सट्टडियो, प्रसारण सट्टडियो, । (६) छापा सञ्चार (प्रिन्ट मडियो) उद्योग, श्रव्य-दृश्य (अडियो भजिअल) सामग्री उत्पादन उद्योग, वजिापन निर्माण उद्योग, । (७) चलचित्र वा वृत्तचित्र उत्पादन । अनुसूची-८ । (दफा १७ को उपदफा (२) को खण्ड (ज) सँग सम्बन्धति) । सेवामूलक उद्योग । १. यान्त्रिक कार्यशाला (वर्कशप), । २. छापाखाना तथा छपाई सम्बन्धी सेवा, । ३. पेशागत अनुसन्धान तथा वकिस, व्यवस्थापन, ईन्जिनियरिङ तथा डिजाइन, कानूनी, लेखा, लेखापरीक्षण, शकिषण प्रशकिषण, शैक्षिक तथा प्रावधिक परामर्श सेवाहरु, । ४. जनिडिङ तथा बेलडिङ व्यवसाय, । ५. प्रदर्शनी सेवा, । ६. सांस्कृतिक तथा मनोरञ्जनात्मक व्यवसाय, । ७. निर्माण व्यवसाय, । ८. सार्वजनिक यातायात व्यवसाय, । ९. फोटोग्राफी, । १०. अस्पताल, । ११. नर्सडिङ होम, क्लिनिक, पोलिक्लिनिक, पुनःस्थापना गृह सञ्चालन, फजियोथेरापी क्लिनिक, आयुर्वेद तथा अन्य वैकल्पिक अस्पताल, । १२. शारीरिक व्यायाम, योग-ध्यान तथा अभ्यास केन्द्र सञ्चालन, । १३. शकिषण एवं प्रशकिषण संस्था, । १४. पुस्तकालय, अभिलेखालय तथा संग्रहालय सेवा, । १५. प्रयोगशाला, । १६. हवाई यातायात सेवा, । १७. खेलकुद सेवा, स्वीमडिङ पुल, । १८. शीत भण्डार सञ्चालन, । १९. हाउस वायरडिङ इलेक्ट्रिकल फिटिङ र मर्मत, ।

२०. फोहोरमैला सङ्कलन तथा सरसफाई, फोहोरमैला पुनः प्रशोधन, । २१. घर जग्गा खरदि गरी भूमि वकिस गरी बकिरी गर्ने व्यवसाय, । २२. निर्माण सम्बन्धी भारी उपकरण (हेभी इक्वीपमेन्ट) भाडा, मर्मत तथा सञ्चालन, । २३. पशु चिकित्सा सेवा, । २४. ब्याट्री रचिार्जडिङ, । २५. स्वास्थ्य परीक्षण (एक्स-रे, सट्टि स्क्यान, एम.आर.आई, अल्ट्रासाउण्ड जस्ता सेवाहरु) तथा स्वास्थ्य परीक्षण प्रयोगशाला, । २६. निर्माण भइसकेका पूर्वाधारहरुको सञ्चालन गर्ने (जस्तै: सभा सम्मेलन भवन, खानेपानी आपूर्ति, इन्धन तथा इन्धनजन्य ग्यास आपूर्ति सम्बन्धी पाइप लाइन, गोदामघर तथा भण्डारण, वमिनस्थल, बसपार्क, रङ्गशाला, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, रोपवे, सडक, सँचाइ, वदियुत प्रसारण, वदियुत गृह, रेलवे सेवा, कार्गो कम्प्लेक्स, इनल्याण्ड क्लियरेन्स डपिो (आई.सी.डी.) जस्ता सेवा सञ्चालन गर्ने) व्यवसायहरु, । २७. खाद्यान्न कुटानी, पसिानी, पेलानी र प्याकडिङ गर्ने कार्य, । २८. कपडा तथा धागो रङ्गाइ, साइजलिङ र कपडा छपाइ (कपडा बुन्ने उद्योगले आफ्नो प्रयोजनको लागि गिरेकोमा बाहेक), । २९. ढुवानी तथा कार्गो व्यवसाय वा सेवा, । ३०. भन्सार एजेन्ट सेवा, । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधति । ३१. प्याकेजिङ, रफिलिडिङ सेवा, प्राकृतिक ग्यास (एल.एन.जी., सी.एन.जी.) रफिलिडिङ (एल.पी.जी. ग्यास रफिलिडिङ र सवारी ग्यास रफिलिडिङ गर्ने

स्टेसन समेत) वा वतिरण, । ३२. कुरयिर सेवा, । ३३. ड्राइक्लनिडिग व्यवसाय, । ३४. ब्यूटी पार्लर, । ३५. आन्तरिक सजावट (इन्टेरियर डेकोरेशन), । ३६. सुरक्षा सेवा प्रदान गर्ने व्यवसाय, । ३७. प्रकाशन सेवा, । ३८. वज्जापन सेवा, । ३९. वज्जापन सामग्री तयार गर्ने सेवा, । ४०. आम सञ्चार सेवा, । ४१. टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्न बनाइएका कार्यक्रम र डकुमेन्ट्री टेलिफिल्म उत्पादन तथा प्रसारण, । ४२. माटो परीक्षण (स्वाइल टेस्टिङ) सेवा, । ४३. पानी प्रशोधन, ढुवानी तथा वतिरण सेवा, । ४४. स्वास्थ्य (हेल्थ) क्लब, । ४५. प्राणीशास्त्र सम्बन्धी (जोलोजिकल), भूशास्त्र सम्बन्धी (जियोलोजिकल), जीवप्रवधि (बायोटेक) सम्बन्धी बगैचा (पार्क) सञ्चालन, । ४६. व्यवसाय सम्बर्द्धन सेवा (बजिनिस इन्क्यूबेशन सर्भिस), । ४७. व्यापारिक परिसर (ट्रेडिङ बजिनिस कम्प्लेक्स) सञ्चालन, । ४८. वैदेशिक रोजगार सेवा, । ४९. सनिमा हल (मल्टिप्लेक्स समेत), । ५०. थिएटर (मल्टिप्लेक्स समेत), । ५१. सलिड बुनाइ (बुटिक समेत), । ५२. वदियुत सर्वेक्षण, । ५३. खनजि अध्ययन तथा अनुसन्धान, । ५४. अनुसन्धान तथा विकास सेवा, । ५५. सरसफाई सेवा, । ५६. मति २०७७ । १२ । ०९ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा झकिएको । , । ५७. मति २०७७ । १२ । ०९ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा झकिएको । , वदियुतीय माध्यम (अनलाइन वा सफ्टवेयर वा एप्स वा यस्तै अन्य प्रकारको माध्यम) को प्रयोग गरी सर्वसाधारणलाई सेवा उपलब्ध गराउने उद्योग व्यवसाय, ।

५८. मेशिनरी उपकरण भाडामा उपलब्ध गराउने (लजिडिग) सेवा, । ५९. प्रशोधन वा प्रक्रिया नगण्य रुपमा हुने कट टु लेन्थ सटि, फोटो फिल्म स्लटिडिग, फोटो, पेपर स्लटिडिग, टसियु पेपर स्लटिडिग, बल बयिरिङ एसेम्बली तथा बल्क रुपमा तयारी सामान आयात गरी रपियाकडिग गर्ने जस्ता सेवा व्यवसायहरु, । ६०. कपडा तथा यार्न डाइङ्ग, यार्न साइजलिङ्ग र कपडामा प्रिन्टिङ्ग गर्ने व्यवसाय (कपडा बुन्ने उद्योगले आफ्नै प्रयोजनको लागि गरेकोमा बाहेक), । ६१. व्यवसायिक रुपमा गरिने पशु चिकित्सा सेवा, । ६२. सर्भिस अपार्टमेन्ट, । ६३. फुड कोर्ट, क्याटरिङ्ग, मति २०७७ । १२ । ०९ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा झकिएको । , । ६४. उपकरण मर्मत तथा जडान, रेडी मकिस् कंक्रटि, नरियात गृह, प्रवधिति तथा आवषिकार केन्द्र, सुवधायुक्त कार्यालयस्थल प्रदान गर्ने सेवा, । मति २०७७ । ०४ । १९ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा थपिएको । ६५. लगानी (इनभेष्टमेन्ट) कम्पनी । मति २०८० । १० । १८ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा थपिएको । ६६. राइड सेयरिङ्ग सेवा । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । ६७. कोष व्यवस्थापन (फण्ड म्यानेजमेन्ट), । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । ६८. सम्पत्ति व्यवस्थापन (असेट म्यानेजमेन्ट) । अनुसूची-९ । (दफा १९ सँग सम्बन्धित) । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग । १. घरेलु उद्योग, । २. ऊर्जा मूलक उद्योग, । ३. कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योग, । ४. पूर्वाधार उद्योग, । ५. नरियात मूलक उद्योग, । ६. पूर्वाधार सहितको साहसिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, पर्यावरणीय पर्यटन, गल्फ कोर्स, पोली, पोनी ट्रेकिङ, पदयात्रा पर्यटन, म्याफ्टडि, सभा सम्मेलन पर्यटन, खेलकुद पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, मनोरञ्जन पार्क नरिमाण तथा सञ्चालन, वन्यजन्तु आरक्ष, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । तारेस्तरको होटल, पर्यापर्यटन रसोर्ट, जलयात्रा (करुज) र जलक्रडि (वाटर इन्टरटेनमेन्ट), । ७. खानी तथा खनजिजन्य उद्योग, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास तथा इन्धन अन्वेषण तथा उत्पादन, ।

८. स्वदेशी चुनढुङ्गा प्रयोग गरी क्लकिर तथा समिन्ट उत्पादन गर्ने उद्योग, लेदो रेशा (पल्प) तथा कागज, चिनी, रासायनिक मल (मशिरण बाहेक), प्राङ्गारिक मल, जुत्ता चप्पल, धागो उत्पादन सम्बन्धी, पशुपालन, माछा पालन, कुखुरा पालन र मौरी पालन सम्बन्धी, पुष्प खेती (फ्लोरिकल्चर), स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित रबरको प्रारम्भिक प्रशोधन र रबरजन्य वस्तुको उत्पादन, धूलो दूध, औषधि उत्पादन, फोहोरमैला तथा खेर गएको वस्तुको प्रशोधन, इन्धन बचत गर्ने उपकरण उत्पादन गर्ने उद्योग, प्रदूषण कम गर्ने उपकरण उत्पादन गर्ने उद्योग र अपाङ्गहरुले प्रयोग गर्ने साधन तथा उपकरण उत्पादन गर्ने उद्योग, कृषि यन्त्र उपकरण तथा औद्योगिक मेसिनरी बनाउने उद्योग, वदियुत्बाट चल्ने सवारी साधनहरु उत्पादन गर्ने उद्योग, सर्पदंशको औषधि बनाउने उद्योग, आँखाको कृत्रिम लेन्स उत्पादन गर्ने उद्योग, । ९. काठमाडौँ उपत्यका, महानगरपालिका क्षेत्र र तराई क्षेत्रका उपमहानगरपालिका क्षेत्र बाहिर स्थापना हुने अस्पताल, नर्सिङ होम, पशु अस्पताल एवं चिकित्सालय, स्वास्थ्य परीक्षण सेवा, स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जैविक अनुसन्धानशाला र शक्तिषण एवं प्रशक्तिषण संस्थाहरु, । १०. सूचना प्रवधि उद्योग, । ११. नजि क्षेत्रबाट नरिमाण र सञ्चालन हुने औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र उद्योग ग्राममा स्थापना भएका उद्योग, । १२. नेपाल सरकारले आवश्यक मापदण्ड बनाई उच्च मूल्य र न्यून तौल/आयतन (हाइ प्राइस लो वेट/भोल्युम) भएको पहिचान गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकदिएका वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग, । १३. नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको राष्ट्रिय एकीकृत व्यापार रणनीति (एन.टी.आई.एस.) ले नरिधारण गरेका वस्तु वा सेवाको उत्पादन गर्ने उद्योग, । १४. चलचित्र नरिमाण, । १५. मति २०७८/०४/२५ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा थप । खोप उत्पादन गर्ने उद्योग, । १६. मति २०७८/०४/२५ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा थप । तरल (लक्विडि) अक्सिजन उत्पादन गर्ने उद्योग । १७. लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । राष्ट्रिय तथा

अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा, केबलकार । अनुसूची-१० । औद्योगिक विकासको आधारमा जिल्लाहरूको वर्गीकरण । (दफा २४ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित) । (क) अतिअविकसित क्षेत्र । १. दार्चुला । २. बैतडी । ३. बझाङ । ४. बाजुरा । ५. अछाम । ६. डोटी । ७. मुगु । ८. डोल्पा । ९. हुम्ला । १०. जुम्ला । ११. कालीकोट । १२. जाजरकोट । १३. रोल्पा । १४. पूर्वी रुकुम । १५. पश्चिमी रुकुम । १६. मुस्ताङ । १७. मनाङ । १८. सोलुखुम्बु । १९. खोटाङ । २०. ओखलढुङ्गा । २१. ताप्लेजुङ । २२. भोजपुर । २३. पाँचथर । (ख) अविकसित क्षेत्र । १. डडेलधुरा । २. प्यूठान । ३. म्याग्दी । ४. दैलेख । ५. पर्वत । ६. लमजुङ । ७. सल्यान । ८. गुल्मी । ९. बागलुङ । १०. गोरखा । ११. दोलखा । १२. रामेछाप । १३. सन्धिुली । १४. सन्धिुपाल्चोक । १५. रसुवा । १६. धनकुटा । १७. संखुवासभा । १८. तेह्रथुम । (ग) कम विकसित क्षेत्र । १. कञ्चनपुर । २. कैलाली । ३. बर्दिया । ४. दाङ । ५. सुर्खेत । ६. पाल्पा । ७. अर्घाखाँची । ८. स्याङ्जा । ९. कपिलवस्तु । १०. तनहुँ । ११. नुवाकोट । १२. धादिङ । १३. काभ्रेपलाञ्चोक । १४. रौतहट । १५. सर्लाही । १६. महोत्तरी । १७. सरिहा । १८. सप्तरी ।